

□ أحبائنا طلاب الفرقة (الثالثة)

اسم العادة :- القانون التجاري

تاريخ الإمتحان :- الأربعاء ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٦

نظام الإمتحان :-

القسم الأول

النظرية العامة للشركات وشركات الأشخاص سؤاليين نختار
سؤال واحد :- كل سؤال (أ- ب)

أ- النظرية العامة

ب- شركات الأشخاص

القسم الثاني

سؤاليين علي الطالب اختيار سؤال واحد فقط

فهرس الاسئلة

الصفحة	السؤال
ص ٣ : ٤	س ١ : عرف عقد الشركة مبيناً أهمية التفرقة بين الشركات المدنية والشركات التجارية لهذا العقد وانواع الشركات التجارية ؟
ص ٤ :	س ٢ : تكلم عن الأركان الموضوعية العامة بعقد الشركة ؟
ص ٥ : ٩	س ٣ : تكلم عن الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة ؟
ص ١٠ : ١١	س ٤ : وضح الاركان الشكلية لعقد الشركة ؟
ص ١١ : ١٣	س ٥ : ما هو الجزاء المترتب علي الإخلال بأحد أركان عقد الشركة ؟
ص ١٤ :	س ٦ : تكلم عن بدء الشخصية المعنوية للشركة ونهايتها ؟
ص ١٥ : ١٦	س ٧ : اشرح الآثار المترتبة علي اكتساب الشركة الشخصية المعنوية ؟
ص ١٦ : ٢٠	س ٨ : اكتب في الاسباب العامة والخاصة لإنقضاء الشركة ؟
ص ٢٠ : ٢٢	س ٩ : اكتب في تصفية الشركة مبيناً مدي تمتعها بالشخصية المعنوية في فترة التصفية ؟
ص ٢٢ :	س ١٠ : اكتب في قسمة موجودات الشركة ؟
ص ٢٣ : ٢٥	س ١١ : عرف شركة التضامن مبيناً خصائصها ؟
ص ٢٦ : ٢٨	س ١٢ : وضح كيفية ادارة شركة التضامن ؟
ص ٢٩ : ٣٠	س ١٣ : عرف شركة التوصية البسيطة مبيناً خصائصها ؟
ص ٣١ : ٣٢	س ١٤ : اكتب في حظر تدخل الشريك الموصي في إدارة شركة التوصية البسيطة ؟ صيغة اخري: وضح كيف تتم ادارة شركة التوصية البسيطة ؟

س ١ : عرف عقد الشركة مبيناً أهمية التفرقة بين الشركات المدنية والشركات التجارية لهذا العقد وانواع الشركات التجارية ؟

أولاً : تعريف الشركة :

- ❖ " عقد بمقتضاه يلتزم شخصان او اكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال او عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او خسارة "
- ❖ الشركة نظام قانونى يرتكز على عنصر الاستقرار والتنظيم ، بقصد تحقيق الغرض المشترك الذى يستهدفه هذا التنظيم

ثانياً : أهمية التفرقة بين الشركات المدنية والشركات التجارية

س.ف : وضح أهمية التفرقة بين الشركات المدنية والشركات التجارية ؟

- ❖ تقوم الشركات التجارية بممارسة اعمال تجارية على سبيل الاحتراف ومن ثم تكتسب صفة التاجر وتتحمل بالالتزامات التى يلتزم بها التاجر ، كالقيد فى السجل التجارى وامساك الدفاتر التجارية وخضوعها لقواعد الاثبات التجارى .
- ❖ بينما تقوم الشركة المدنية بممارسة اعمال مدنية ومن ثم لا تكتسب صفة التاجر ولا تلتزم بأى التزام من الالتزامات التى فرضها القانون على التجار .
- ❖ تخضع الشركات التجارية لإجراءات الشهر الواردة بالقانون التجارى **باستثناء** شركات المحاصة بينما لاتخضع الشركات المدنية لإجراءات الشهر التجارية .
- ❖ تتقادم الدعاوى على الشركاء فى الشركة التجارية بمضى خمس سنوات بينما تتقادم هذه الدعاوى فى الشركات المدنية بمضى خمسة عشر عاماً .
- ❖ مسؤولية الشركاء التجارية تضامنية فى **بعض انواع الشركات التجارية**
- ❖ (**شركة التضامن ، شركة التوصية البسيطة ، شركة التوصية بالاسهم**) فى حين ان القاعدة فى الشركات المدنية ان الشركاء يسألون عن ديون الشركة مسؤولية شخصية ولا يسألون عن طريق التضامن .

ثالثاً : انواع الشركات التجارية :

أ- شركات الاشخاص :

١- شركة التضامن :

- ❖ تتكون هذه الشركة من شركاء متضامنين يكونون مسئولين عن ديون الشركة مسؤولية شخصية وتضامنيه ، كما يكتسب الشريك فيها وصف التاجر .

٢- شركة التوصية البسيطة :

تتكون من **فريقين من الشركاء :**

- ❖ **الفريق الاول ← شركاء متضامنون** لهم نفس المركز القانونى الذى للشركاء فى شركة التضامن ، اى انهم يسألون عن ديون الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية ويكتسبون وصف التاجر .
- ❖ **الفريق الثانى ← شركاء موصون** يسألون عن ديون الشركة فى حدود الحصص المقدمة منهم ولا يكتسبون وصف التاجر ويحظر عليهم التدخل فى ادارة الشركة .

٣- شركة المحاصة :

- ❖ شركة مستترة خفية لا تظهر الا امام الشركاء فقط ولا يعلم عنها الغير شيئاً ولا وجود لها بالنسبة له ، وعلى ذلك فهى لا تتمتع بالشخصية المعنوية ومن ثم فلا اسم لها ولا ذمة مالية ولا موطن ولا جنسية ولا اهلية .

ب- شركات الاموال :

- تقوم هذه الشركات على الاعتبار المالى دون اعتداد بشخص الشريك ، فالعبرة بما يقدمه كل مساهم من ماله
- تعد شركة المساهمة هى النموذج الامثل لشركات الاموال .

ج- الشركات ذات الطبيعة المختلطة :

١- شركة التوصية بالاسهم :

- تتكون من فريقين من الشركاء : شركاء متضامنون لهم نفس المركز القانونى للشركاء فى شركة التضامن ، وشركاء موصون ، يسألون عن ديون الشركة فى حدود الحصص المقدمة منهم .

٢- الشركة ذات المسئولية المحدودة :

- تشبه الشركة ذات المسئولية المحدودة شركات الاشخاص من حيث انه لا يجوز ان يزيد عدد الشركاء عن **خمسين شريك** ، ولا يجوز تداول حصة الشريك بالطرق التجارية بل يخضع تداولها لقيود معينة .

س ٢: تكلم عن الأركان الموضوعية العامة بعقد الشركة ؟

١- الرضا :

- التعبير عن ارادة المتعاقدين والذي يتم بتوافق الایجاب والقبول ، وينبغى ان ينصب هذا الرضا على جميع شروط العقد، اى على رأس مال الشركة وغرضها ومدتها وكيفية ادارتها .
- يشترط لکی ينتج الرضا أثره القانونى ان يكون صحيحا ، اى صادرا عن ارادة حرة وواعية ولم يشوبه عيب من عيوب الارادة وهى الغلط ، والاكره والتدليس والاستغلال ، فإن كان الرضا مشوبا بأحد هذه العيوب اصبح العقد قابلا للابطال لمصلحة من شاب العيب رضاه .
- يقصد بالغلط الذى يفسد الرضا ويجعل العقد قابل للابطال ، الغلط الجوهرى الذى يبلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط .
- على ذلك يكون عقد الشركة قابلا للابطال اذا وقع الغلط فى طبيعة عقد الشركة ، (كما لو اعتقد الشخص انه شريك فى شركة توصية بسيطة بينما هى **شركة تضامن**) .
- يكون العقد قابلا للابطال للتدليس اذا كان هو الدافع الى التعاقد والحامل للمدلس عليه على التعاقد ، ويشترط ان يكون التدليس صادرا من احد الشركاء على شريك آخر .
- بالنسبة للاكره او الاستغلال فيندر ان يقع فى نطاق الشركات .

٢- المحل :

- المقصود بمحل العقد :-** الموضوع الذى ينصب عليه العقد ، ومحل عقد الشركة هو المشروع الاقتصادى الذى يلتزم المتعاقدون بالمساهمة فيه بتقديم حصة من مال او عمل .
- ينبغى ان يكون محل العقد ممكنا ، ومشروعا اى غير مخالف للنظام العام او الآداب .

٣- السبب :

المقصود بالسبب :- الباعث الدافع على التعاقد .

- يرى البعض ان الباعث يتمثل فى تحقيق غرض الشركة المتجسد فى استغلال مشروع مالى معين

٤- الاهلية :

- تختلف الاهلية المطلوبة لابرام عقد الشركة باختلاف صفة الشريك وشكل الشركة .
- بالنسبة لشركات التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالاسهم يشترط فى الشريك المتضامن ان تتوافر فيه الاهلية اللازمة لابرام التصرفات التجارية واحتراف التجارة ، اى يجب ان يكون بالغ من العمر احدى وعشرين سنة ، ولم يصبه عارض او مانع من موانع الاهلية ، وعلى ذلك فلا يجوز للقاصر الذى لم يبلغ من العمل **احدى وعشرين سنة** ان يكون شريك متضامن والا كان عقد الشركة باطلا بطلانا نسبيا لمصلحته ، اما اذا بلغ القاصر **ثمانى عشرة سنة** واذنت له المحكمة بممارسة التجارة ، فيجوز له ان يكون شريك فى بعض انواع الشركات ، ولكن لا يجوز له ان يكون شريك متضامن ، ذلك انه يترتب على ذلك مسئوليته عن ديون الشركة مسئولية شخصية وتضامنية ، الامر الذى قد يؤدي بالمخاطرة بكل اموال القاصر ، ولا يجوز للولى او الوصى استثمار اموال القاصر فى شراء حصة فى شركة تضامن او توصية بسيطة كشريك متضامن .

س ٣: تكلم عن الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة ؟

أولاً : تعدد الشركاء :

● شرط تعدد الشركاء ليس قاصراً على عقد الشركة فحسب ، وإنما ينبغي توافره في جميع العقود .
● تكمن أهمية النص صراحة على ركن تعدد الشركاء بالنسبة لعقد الشركة ، في أنها تعكس رفض المشرع القاطع "لشركة الرجل الواحد" .

● **بيد أن :-** كن تعدد الشركاء لازم ليس فحسب لقيام الشركة ، بل وكذلك لبقائها ، وعلى ذلك فإن الشركة تنقضي إذا اجتمعت كل حصصها أو أسهمها في يد شريك واحد .
● بيد أن القانون الخاص بشركة المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسؤولية المحدودة قد خفف من قسوة مبدأ تعدد الشركاء والذي يقضي بانحلال الشركة إذا اجتمعت كل حصصها أو أسهمها في يد شخص واحد ، فأجاز بقاء الشركة ، في حالة وجود شخص واحد فقط بها ، لمدة **ستة أشهر** على الأكثر على أن تبادر الشركة خلال هذه المدة إلى استكمال النصاب والا اعتبرت منحلة بقوة القانون .

الحد الأدنى لعدد الشركاء :

● **الأصل** ← الحد الأدنى لعدد الشركاء في القانون هو اثنين .

● **استثناء خاص بشركات المساهمة** ← حيث يجب ألا يقل عدد الشركاء المؤسسين عن **ثلاثة** .

الحد الأقصى لعدد الشركاء :

● القاعدة أنه لا يوجد حد أقصى لعدد الشركاء .

س.ف: اشرح احكام تقديم الحصص بإعتباره أحد الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة ؟

ثانياً: تقديم الحصص :

● تقوم الشركة لاستغلال مشروع مالي لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة ، ويقتضي هذا أن يلتزم كل شريك بتقديم الحصة التي تعهد بتقديمها ، ذلك لأن رأس مال الشركة والذي يعتبر بمثابة الضمان العام لدائنيها يتكون من مجموع هذه الحصص .

● لا يلزم أن تكون حصص الشركاء متساوية ، ولكنها يجب أن تكون مقدرة ، أي تتحدد بما تعادله من قيمة ، نظراً لأن هذا التحديد يتوقف عليه معرفة نصيب مقدم الحصة في الأرباح والخسائر وفي فائض التصفية عند حل الشركة وتصفيتها .

● **وفقاً لنص القانون المدني** لا يشترط أن تكون الحصص ، التي يلتزم الشركاء بتقديمها ، من طبيعة واحدة ، فيجوز أن تكون الحصة مبلغاً من المال أو عملاً يقوم به الشريك والحصة المالية قد تكون نقدية أو عينية

أ- الحصص النقدية :

● قد تكون الحصة التي يلتزم بتقديمها الشريك مبلغاً من النقود وهذا هو الوضع الغالب .

● يلتزم الشريك بتقديم الحصة النقدية في الميعاد المتفق عليه .

● يخضع التزام الشريك بتقديم الحصة النقدية للقواعد العامة المتعلقة بتنفيذ الالتزام بأداء مبلغ من النقود .

● **بيد أن :-** القانون المدني قد وضع قواعد خاصة تنظم علاقة الشريك بالشركة .

حيث ان المشرع المصرى قد وضع حكما خاصا تشدد فيها مع الشريك الذى يتأخر فى تأدية حصته فى الميعاد المتفق عليه **تمثل هذه الشدة فى أمرين :**

١- الامر الاول ← الالتزام بدفع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الحصة:

من الوقت الذى كان يجب عليه فيه تقديم الحصة، وهذا على خلاف ما تقضى به القواعد العامة، والتي تقضى بسريان الفوائد من وقت المطالبة القضائية.

٢- الامر الثانى ← يجوز مطالبة الشريك بتعويض تكميلى ولو كان حسن النية .

هذا على خلاف ما تقضى به القواعد العامة والتي لا تجيز للدائن بأن يطالب بتعويض تكميلى الا اذا أثبت ان الضرر الذى يجاوز الفوائد قد تسبب فيه الدائن بسوء النية .

لعل الحكمة التى دعت المشرع المصرى الى تقرير هذا الحكم ، هى حاجة الشركة للاموال لكى تباشر اعمالها وتحقق الغرض الذى قامت من اجله .

ب- الحصص العينية :

قد تكون الحصة التى يلتزم الشريك بتقديمها مالا آخر غير النقود ، عقارا او منقولا ، والعقار الذى يتعهد الشريك بتقديمه قد يكون ارضا او مبنى كالمصنع والمخازن والمناجم ، والمنقول قد يكون منقولا ماديا كالآلات والمهمات والبضائع ، وقد يكون منقولا معنويا كبراءة اختراع او علامة تجارية .

القاعدة ان تقديم الحصة العينية على سبيل التملك ، بيد انه يجوز الاتفاق على تقديم الحصة العينية على سبيل الانتفاع

س.ف: وضح الفرق بين الحصة العينية على وجه التملك والحصة العينية على وجه الانتفاع ؟

١- الحصة العينية على وجه التملك :

اذا قدمت الحصة العينية على وجه التملك ، اى بقصد نقل ملكيتها الى الشركة ، فإنها تخرج نهائيا من ذمة الشريك الذى تعهد بتقديمها لتستقر فى ذمة الشركة وتصبح جزءا من رأس مالها والذى يعد الضمان العام لدائنيها .

يعتبر ذلك بمثابة بيع صادر الى الشركة ومن ثم ينبغى اعمال القواعد العامة المتعلقة بالبيع ، وبصفة خاصة اجراءات نقل الملكية وتبعية الهلاك و ضمان الاستحقاق والعيوب الخفية .

بالنسبة لاجراءات نقل الملكية ← اذا كانت الحصة عبارة عن عقار فإنه ينبغى على الشريك ان يقوم بإجراءات القيد فى السجل العقارى لكى تنتقل ملكية العقار الى الشركة .

بالنسبة لتبعية الهلاك ← فإذا هلكت الحصة قبل تسليمها للشركة تسليما فعليا او حكما تحمل الشريك تبعية الهلاك وظل ملتزما بتقديم حصة اخرى .

اذا هلكت الحصة بعد تسليمها للشركة تسليما فعليا او حكما تحمل الشريك تبعية الهلاك على الشركة ولا يلتزم الشريك بتقديم حصة اخرى .

اما فيما يتعلق بضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية ← فإذا حكم باستحقاق الحصة للغير او اذا ظهر فيها عيب ، تطبق على الشريك احكام ضمان الاستحقاق او العيوب الخفية ويترتب على اعمال هذه الاحكام التزام الشريك بتقديم حصة اخرى .

الخلاصة ← يمكن تطبيق جميع احكام عقد البيع فيما يتعلق بتقديم الشريك لحصته على وجه التملك ، ويجب ملاحظة انه اذا انقضت الشركة فإنها لا تلتزم برد الحصة التى قدمها الشريك ، وانما يوزع ثمنها على جميع الشركاء باعتبارهم مالكين على الشيوع .

اخيرا اذا كانت الحصة التى قدمها الشريك هى ديون له فى ذمة الغير ← فلا ينقض التزامه للشركة الا اذا استوفيت هذه الديون ، ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضرر اذا لم توف الديون عند حلول أجلها ومقتضى ذلك ان الشريك يضمن ليس فحسب وجود الحق بل يضمن ايضا استيفاء هذا الحق .

٢- الحصة العينية على وجه الانتفاع :

- ❖ إذا قدم الشريك الحصة على وجه الانتفاع فإنه يظل مالكا لها ولا يكون للشركة من حق سوى الانتفاع بها ، وتطبق على الحصة الاحكام العامة المتعلقة بالايجار .
- ❖ على ذلك اذا هلك الحصة المقدمة على وجه الانتفاع هلاكا كلياً بسبب لا دخل لارادة الشركة فيه فإن هلاكها يكون على الشريك ، فالقاعدة ان الشيء يهلك على مالكة ، ويجب على الشريك فى هذه الحالة ان يقدم حصة اخرى .
- ❖ اذا هلك الحصة المقدمة على وجه الانتفاع هلاكا جزئيا او صارت الحصة الى حالة لا تصلح معها للانتفاع ، جاز للشركة ان تطلب من الشريك اعادة الحصة الى الحالة التى كانت عليها .
- ❖ **تطبيقا لاحكام عقد الايجار:** يضمن الشريك استمرار انتفاع الشركة بالحصة ، بالاضافة الى ضمان عدم التعرض المادى او القانونى الصادر منه او من الغير .
- ❖ لما كان الشريك الذى يقدم الحصة العينية على وجه الانتفاع يظل مالكا لها فلا يجوز لدائن الشركة التنفيذ عليها فهي ليست ملكا للشركة ومن ثم لا تدخل ضمن الضمان العام لدائنيها ، فضلا عن التزام الشركة برد الحصة عند انتهاء مدة الانتفاع المتفق عليها او عند تصفية الشركة .
- ❖ فى غالب الاحيان يتم تحديد مدة الانتفاع بالحصة بمدة بقاء الشركة ، فإذا كانت مدة الانتفاع تنتهى قبل حلول ميعاد انتهاء الشركة فإن صفة الشريك تزول عنه بمجرد انتهاء مدة الانتفاع .

س.ف: اشرح احكام حصة العمل ؟

ج- الحصص بالعمل :

- ❖ يجوز للشريك ان يتعهد بتقديم عمل للشركة وتسمى الحصة فى هذه الحالة الحصة بالعمل .
- ❖ **يشترط فى العمل** ← الذى يصلح ان يكون حصة فى الشركة ان يكون على قدر من الاهمية بالنسبة لنشاط الشركة ونجاحها وذا فعالية فى تحقيق هذا النجاح فضلا عن انه يجب ان تصيب منه الشركة نفعا ماديا كالخبرة الفنية .
- ❖ على ذلك فالعمل اليدوى لا يصلح ان يكون حصة فى الشركة فهو عمل تافه لا قيمة له بالاضافة الى انه لا يتصل بطبيعة نشاط الشركة ولا يسهم فى تحقيق غرضها ويكون مقدمه اجيرا لا شريكا .
- ❖ لقاضى الموضوع سلطة تحديد طبيعة العمل المقدم كحصة فى الشركة .
- ❖ متى كانت حصة الشريك عملا معيناً ، وجب عليه ان يكرس نشاطه للقيام بما تعهد به ، وامتنع عليه مزاوله ذات العمل لحسابه الشخصى او لحساب الغير ، لما ينطوى عليه ذلك من منافسة للشركة فإذا خالف الشريك هذا الحظر ، كان من حق الشركة عليه ان يقدم لها حسابا عنه ، وكانت هذه الارباح حقا خالصا للشركة وهذا ما لم يتفق علي غير ذلك .
- ❖ غير ان هذا المنع لا يعنى الحيلولة دون قيام الشريك ، لحسابه الخاص بأعمال اخرى ، غير تلك التى تعهد بتأديتها للشركة والاحتفاظ بثمارها حقا خالصا له .
- ❖ **تقع تبعة هلاك حصة العمل** على عاتق الشريك الذى تعهد بتقديم عمله كحصة فى الشركة وذلك لأن تعهده بتقديم هذه الحصة يعد من قبيل الالتزامات المستمرة التى يلتزم بتنفيذها يوما فيوما ، وعلى ذلك اذا اصيب الشريك بمرض او عاهة حالت بينه وبين تقديم عمله بحيث اصبح عاجزا عن تأديته ، اعتبر متخلفا عن تقديم حصته وترتب على ذلك انقضاء الشركة بالنسبة له ولم يعد له حق فى الحصول على الارباح .
- ❖ اذا انقضت الشركة وتمت تصفيتها يكون من حق الشريك بحصة العمل استرداد حصته اى انه يتحلل من التزامه بتكريس نشاطه لخدمة الشركة ويصبح حرا فى وقته وعمله .

❖ لا تدخل حصة العمل في مكونات رأس مال الشركة مع ذلك فإن للشريك بحصة العمل الحق في الحصول على فائض التصفية عند تصفية الشركة .

❖ يجب ملاحظة ان رأس مال الشركة يتكون فقط من مجموع الحصص النقدية والعينية وتخرج حصة العمل من مقومات رأس المال .

❖ يرى البعض ← ان الحكمة من عدم اعتبار حصة العمل احد عناصر رأس مال الشركة هي ان حصة العمل غير قابلة للتنفيذ الجبري عليها من قبل دائئي الشركة .

❖ على ذلك لا يجوز ان تكون جميع حصص الشركاء في الشركة حصص عمل ، فذلك يتنافى مع ضرورة وجود ذمه مالية للشركة قابلة للتنفيذ عليها من قبل دائئيهـا .

❖ **جدير بالذكر** ← ان رأس مال الشركة لا يعبر وحده عن المركز المالي الحقيقي للشركة ، وانما يعبر عن هذا المركز بدقه ما يسمى " **بموجودات الشركة** " وهي مجموع ما تملكه الشركة من اموال ثابتة او منقولة وما لها من حقوق قبل الغير .

❖ لذلك ينبغي على الشركة ان تحتفظ بموجودات لا تقل قيمتها عن قيمة رأس المال الذي بدأت به نشاطها .

❖ **يترتب على ذلك عدم جواز المساس برأس مال الشركة ، ويسمى هذا الالتزام الملحق على عاتق الشركة بمبدأ "**

ثبات رأس المال " ويترتب على هذا المبدأ النتائج التالية :

❖ **النتيجة الاولى** ← أنه اذا نقصت قيمة موجودات الشركة عن قيمة رأس مالها ، او اذا تساوت القيمتان ، ينبغي على الشركة الامتناع عن توزيع ارباح على الشركاء لأن هذه الارباح تعد اقتطاع من رأس المال وهو الامر الذي يتنافى ومبدأ ثبات رأس المال. اما اذا زادت قيمة موجودات الشركة على قيمة رأس المال فمعنى ذلك ان الشركة قد حققت أرباحا وتستطيع توزيعها على الشركاء ، بشرط الا يترتب على هذا التوزيع نقص قيمة الموجودات عن رأس المال اعمالا لمبدأ ثبات رأس المال .

❖ **النتيجة الثانية** ← اعطاء دائئي الشركة الحق في مطالبة الشركاء المتخلفين عن أداء حصصهم بالوفاء بها او بما تبقى منها ، باعتبار ان رأس المال هو الحد الأدنى من الضمان المقرر لدائئي الشركة .

❖ **يثور التساؤل في هذا الصدد عن مدى جواز ان يقدم احد الشركاء الثقة التجارية التي يتمتع بها حصة في الشركة ؟**

❖ حقيقة ان الثقة التجارية ، كالإسم التجارى مثلا ، لها قيمة مالية ، وتستطيع الشركة بفضلها الحصول على الائتمان اللازم لتسيير نشاطها .

❖ التاجر المعروف ذو السمعة الطيبة الذي يذكر اسمه في عنوان الشركة ويضمن بذلك ديون الشركة ضمانا شخصيا يسدى للشركة خدمة جليلة ويقدم حصة كافية .

❖ يرى البعض انه لى تصلح الثقة التجارية حصة في الشركة ، ان يكون مقدم الحصة مسئولا عن ديون الشركة مسئولية غير محدودة .

❖ على ذلك لا يمكن تقديم هذه الحصة الا من قبل الشركاء المتضامين في شركات التضامن والتوصية .

❖ بالنسبة للنفوذ الاجتماعى او السياسى فلا يصلح ان يقدمه الشريك كحصة لما ينطوى عليها من استغلال للنفوذ يتنافى والنظام العام والآداب .

ثالثاً: اقتسام الارباح والخسائر:

- الشركة نظام يهدف الى تحقيق الربح ، والربح الذي يسعى كل شريك الى تحقيقه هو الربح المادى الذى يزيد من الذمة المالية .
- اذا كان الشركاء ييغون تحقيق ربحا ماديا من وراء مساهمتهم فى المشروع المالى، الذى تأسست الشركة من اجل تحقيقه، فإنه لابد وان يتحمل كل منهم نصيبه فيما قد يصيب المشروع من خسائر .

س.ف: اشرح حكم شرط الأسد ؟

كيفية توزيع الارباح والخسائر :

- القاعدة** ← ان الشركاء لهم مطلق الحرية فى الاتفاق على تحديد الطريقة التى يتم بها توزيع الارباح والخسائر بشرط الا يتضمن عقد الشركة شرطا يقضى بحرمان احد الشركاء من الحصول على ربح ، او بإعفائه من المساهمة فى الخسارة .
- يسمى مثل هذا الشرط بشرط الاسد ، كما تسمى الشركة الذى تضمن عقد تأسيسها هذا بشركة الاسد .

شرط الاسد باطل ، ويرجع ذلك الى الاسباب الاتية :

- ١- ان هذا الشرط يتنافى واحد الاسس الجوهرية للشركة ← فطبقا لتعريف الشركة يعد اقتسام الارباح والخسائر التى تنتج عن المشروع المشترك ركنا جوهريا لا يمكن تصور وجود الشركة بدونه ، فإذا تم الاتفاق بين الشركاء على حرمان احدهم من الحصول على الربح او اعفائه من الخسارة انهار ركن اساسى من اركان عقد الشركة ويترتب على ذلك بطلان الشركة .
- ٢- ايضا فإن ادراج هذا الشرط فى عقد الشركة يتعارض مع ما انصرفت اليه ارادة الشركاء ← التى ارتضت اقتسام الارباح والخسائر وفقا لقواعد معينة ، فإذا لم يتم الالتزام بهذه القواعد فلا محل للابقاء على الشركة
- قد نص القانون المدنى على هذا البطلان بقولها** ← اذا اتفق على ان احد الشركاء لا يساهم فى ارباح الشركة او خسائرها كان عقد الشركة باطلا .
- جملة القول ان الشركاء لهم مطلق الحرية فى تحديد طريقة توزيع الارباح والخسائر فيما بينهم بشرط الا يتم الاتفاق على حرمان احد الشركاء من الحصول على الربح او اعفائه من المساهمة فى الخسارة .

رابعاً: نية المشاركة :

- تعتبر نية المشاركة احد الاركان الاساسية لعقد الشركة .
- يقصد بنية المشاركة الاتجاه الارادى لجميع الشركاء نحو التعاون الايجابى فيما بينهم وعلى قدم المساواة لتحقيق غرض الشركة . وعلى ذلك فإن نية المشاركة

ترتكز الى عنصرين اساسين :

١- العنصر الأول: الرغبة الارادية للشركاء للتعاون الايجابى :

- اتجاه ارادة الشركاء ، بناء على الثقة المتبادلة بينهم الى التعاون الايجابى من اجل انجاح المشروع الذى قامت الشركة من اجل تحقيقه .
- هناك مظاهر مادية تدل على هذه النية منها التزام كل شريك بتقديم الحصة التى تعهد بتقديمها ، والمشاركة فى ادارة الشركة والرقابة عليها .

٢- العنصر الثانية: تعاون ايجابى بين الشركاء على قدم المساواة :

- يقصد بذلك ان يتعاون جميع الشركاء فى العمل على تحقيق الغرض الذى قامت من اجله الشركة دون تبعية احدهم للآخر بل يجب ان يتم هذا التعاون على قدم المساواة .

س ٤: وضع الاركان الشكلية لعقد الشركة ؟

١- كتابة عقد الشركة :

- ❖ تنص المادة ٥٠٧ من القانون المدني على انه ← " يجب ان يكون عقد الشركة مكتوباً والا كان باطلاً " .
- ❖ يتضح من هذا النص ان الكتابة ركن لازم لانعقاد عقد الشركة صحيحاً وان تخلف هذا الركن يترتب عليه بطلان عقد الشركة .
- ❖ يتضح من هذا النص أن الكتابة ركن لازم لانعقاد عقد الشركة صحيحاً وإن تخلف هذا الركن يترتب عليه بطلان عقد الشركة.
- ❖ واشتراط كتابة عقد الشركة قاعدة تنطبق على الشركات المدنية والشركات التجارية على حد سواء باستثناء شركات المحاسبة التجارية فلم يستلزم المشرع كتابة عقدها حيث نصت المادة ٦٤ من القانون التجاري القديم على أنه: « لا يلزم في شركات المحاسبة التجارية إتباع الإجراءات المقررة في الشركات الأخرى ».
- ❖ أما بالنسبة لشركات المحاسبة المدنية فيذهب الرأي الراجح إلى ضرورة كتابة عقدها وإلا كان عقد الشركة باطلاً وذلك إنفاذاً لنص المادة ٥٠٧ من القانون المدني.
- ❖ وفي ضوء ما تقدم يمكن القول بأن الكتابة شرط لازم لانعقاد عقد الشركة سواء كانت الكتابة رسمية أو عرفية، وذلك باستثناء ما نصت عليه المادة ١٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الخاص بشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة. فقد نصت على أنه يكون العقد الابتدائي للشركة ونظامها أو عقد تأسيسها رسمياً أو مصداقاً على التوقيعات فيه ...
- ❖ وإذا كان المشرع قد استلزم كتابة عقد الشركة كركن لازم لصحة العقاده، إلا أنه لم يحدد البيانات التي يجب ذكرها في عقد الشركة. وعلى ذلك فالشركاء مطلق الحرية في تدوين البيانات التي يقدرّون أنها تحقق مصلحة الشركة ومصالحهم بشرط ألا تكون مخالفة للنظام العام والآداب إلا
- ❖ وعلى الرغم من ذلك فإن هناك حداً أدنى من البيانات يجب ذكره في عقد الشركة ولا يتصور وجوده بدونها ، فيجب أن يبين عقد الشركة نوعها (شركة تضامن، شركة توصية بسيطة أو بالأسهم، ... الخ) وغرضها، ومدتها، واسمها، ومركزها الرئيسي وكيفية إدارتها، وسلطة المديرين، وشروط التصفية والقسمة وأسماء الشركاء وصفاتهم وجنسياتهم ومحال إقامتهم الخ.
- ❖ واشتراط كتابة عقد الشركة كركن لازم لانعقادها يمتد ليشمل كل ما يدخل على عقد الشركة من بيانات أثناء مباشرة نشاطها وطيلة حياتها (م/٥٠٧/١ مدني). فيجب كتابة جميع التعديلات التي تطرأ على عقد الشركة وإلا كان التعديل باطلاً.
- ❖ وفي هذا الصدد يثور التساؤل عن العلة التي من أجلها استلزم المشرع كتابة عقد الشركة .
- ❖ ذهب بعض الفقه إلى القول بأن العلة من استلزام كتابة عقد الشركة مرده رغبة المشرع في إقامة نوع من الرقابة على هذه الأبنية القانونية المعقدة بما لها من تأثير في الواقع الاقتصادي، هذا فضلاً عن ارتباط الكتابة ارتباطاً وثيقاً بالركن الشكلي الثاني في عقد الشركة، وهو الشهر إذ تعتبر الكتابة بمثابة الخطوة الأولى في سبيل هذا الشهر.

ويرى البعض الآخر أن حكمة اشتراط كتابة عقد الشركة تكمن في أن عقد الشركة ينشأ عنه ميلاد شخص معنوى جديد وهو الشركة التي تتمتع بذاتية واستقلال عن الشركاء الذين ساهموا في إنشائها، وعلى ذلك فيجب أن يكون لهذا الشخص المعنوى دستور مكتوب يستطيع الغير الاطلاع عليه قبل أن يدخل مع الشركة في علاقات قانونية

وأيا ما كان الخلاف الفقهي حول حكمة اشتراط كتابة عقد الشركة، فجملة القول أن الكتابة ركن لازم وجوهري لصحة انعقاد العقد. والكمال علاج خارج الوئيس ولكن هل تلزم الكتابة لاثبات عقد الشركة أم يمكن إثباتها بجميع طرق الاثبات الأخرى كالإقرار وحلف اليمين استناداً إلى قاعدة حرية الإثبات التجاري؟

اثبات عقد الشركة :

ينبغي التمييز، فيما يتعلق بإثبات الشركة، بين مركز الشركاء ومركز الغير .
بالنسبة للشركاء يجب لاثبات الشركة، في مواجهة بعضهم البعض، ان يكون عقدها مكتوباً، فإذا تخلف ركن الكتابة اصبح عقد الشركة باطلا .

٢- شهر عقد الشركة :

تقضى المادة ٥٠٦ من القانون المدنى بأنه : " تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعد استيفاء اجراءات النشر التي يقررها القانون " .
يتضح من هذا النص انه يلزم شهر عقد الشركة التجارية لصحة عقدها .

س ٥ : ما هو الجزاء المترتب على الإخلال بأحد أركان عقد الشركة ؟

اولا : حالات بطلان عقد الشركة :

١ - البطلان المطلق :

يكون عقد الشركة باطلا بطلانا مطلقا في حالات انعدام الرضا ، وانعدام الاهلية وانعدام مشروعية المحل والسبب ، وتختلف ركن من الاركان الموضوعية الخاصة .
إذا انعدم الرضا عند احد الشركاء الذين اشتركوا في ابرام عقد الشركة كانت الشركة غير موجودة وتكون هي والعدم سواء وادى ذلك الى بطلان عقدها بطلانا مطلقا .
يبطل عقد الشركة ايضا بطلانا مطلقا في حالة انعدام اهلية احد الشركاء بأن ابرام عقد الشركة عديم الاهلية كالمجنون والصبي غير المميز .

اثر البطلان المطلق :

إذا كان عقد الشركة باطلا بطلانا مطلقا ، لانعدام الرضا او انعدام الاهلية ، فإنه طبقا لاحكام البطلان المطلق يجوز لكل ذى مصلحة التمسك به ، وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، ولا يزول هذا البطلان بالاجازة .

❖ لا يخلو الامر فى هذا الصدد من احد فرضين :

❖ **الفرض الأول:** ان يتقرر بطلان عقد الشركة قبل ان يبدأ المتعاقدين فى تنفيذ التزاماتهم ، فطبقا للقواعد العامة فى البطلان يعود المتعاقدين الى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد .

❖ **الفرض الثانى:** ان يتقرر بطلان عقد الشركة بعد قيام المتعاقدين بتنفيذ التزاماتهم ، ودخول الغير فى معاملات قانونية مع هذه الشركة الباطل عقدها .

❖ **بالنسبة للمتعاقدين** ← اذا كانوا قد بدأوا بالفعل فى تنفيذ التزاماتهم الناشئة عن عقد الشركة الباطل ، كأن قاموا بتقديم الحصص مثلا ، يذهب رأى الراجح الى القول وجوب رد الحصص الى اصحابها .

❖ **بالنسبة للغير** فطبقا للرأى الراجح لا يجوز التمسك بالبطلان فى مواجهة الغير اذا كان حسن النية .

٢- البطلان النسبى :

❖ يكون عقد الشركة باطلا بطلانا نسبيا اذا شاب رضا احد الشركاء عيب من عيوب الرضا كالغلط او التدليس او الاكراه او الاستغلال .

أثر البطلان النسبى :

❖ يقتصر حق طلب البطلان النسبى على الشريك الذى تعيب رضاه .

٣- البطلان الخاص :

❖ يقع هذا البطلان اذا تخلف ركن من الاركان الشكلية لعقد الشركة وهما الكتابة والشهر .

أثر البطلان الخاص :

❖ إذا تمسك الشركاء ببطلان عقد الشركة لعدم كتابة عقدها او عدم شهره فإن اثر البطلان يقتصر فقط على المستقبل ولا ينسحب الى الماضى .

❖ اذا تمسك الغير ببطلان عقد الشركة وقضت به المحكمة ترتب على ذلك زوال العقد وجميع الآثار الناشئة عنه بأثر رجعى .

ثانيا : آثار بطلان عقد الشركة :

❖ تقضى القواعد العامة فى البطلان بأنه يترتب على بطلان عقد الشركة بطلانا مطلقا او نسبيا اعتبارا العقد كأن لم يكن وعودة المتعاقدين الى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد وزوال جميع الآثار القانونية المترتبة على العقد .

❖ لا يثير تطبيق هذه القاعدة أية مشاكل إذا كان عقد الشركة لم يبدأ تنفيذه. ولكن تثار المشكلة في الحالة التى يتم فيها تنفيذ العقد ويترتب عليه نشوء شخص معنوى جديد يدخل في تعاملات مع الغير. ذلك أنه من شأن تطبيق القواعد العامة في البطلان إهدار جميع هذه المعاملات ومن ثم زعزعة المراكز القانونية.

❖ ولقد تصدى القضاء لهذه المشكلة واعترف بوجود الشخص المعنوى الذى نشأ عن عقد الشركة الباطل، ولكن هذا الوجود وجوداً فعلياً وليس قانونياً. وهى ما تسمى بنظرية الشركة الفعلية.

- ❖ وعلى ذلك يرى القضاء أن هناك شركة قد قامت فعلاً وليس قانوناً لتخلف أحد الأركان التي يتطلبها القانون. فهي شركة صحيحة في الفترة ما بين انعقادها والحكم ببطلانها. أما بعد ذلك وبالنسبة للمستقبل فلا يرتب عقد الشركة الباطل أي آثار قانونية.
- ❖ ولقد استند القضاء في إقرار هذا الوجود إلى نظرية حماية الوضع الظاهر الذي يقتضي الاعتراف بصحة تعاملات الشركة مع الغير الذي لم يكن يعلم بوجود عيوب بعقد الشركة التي تعامل معها (٤١).
- ❖ وحاول جانب من الفقه (٤٢) تأسيس هذه النظرية على اعتبارات قانونية، فاعتبر أن عقد الشركة من العقود المستمرة التي يجب تنفيذها يوماً فيوماً. فإذا لم يستوفى العقد أحد أركانه ترتب على ذلك بطلانه وينصرف أثر هذا البطلان إلى المستقبل ومن ثم يتعين حل الشركة وتصفيتها. أما بالنسبة الماضي فتعتبر الشركة قائمة وموجودة فعلاً إلى أن يحكم ببطلانها ولكن هذا الوجود فعلى وليس قانوني ذلك لأن ما مضى من الزمن لا يمكن أن يعود.
- ❖ وقد اعترف المشرع بنظرية الشركة الفعلية في المادة ٢٥٠٧ من القانون المدني والتي نصت على أن البطلان لعدم كتابة عقد الشركة «لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان».
- ❖ بيد أنه لا مجال لإعمال نظرية الشركة الفعلية إذا كان سبب البطلان تخلف ركن من الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة تعدد الشركاء - نية المشاركة - تقديم الحصص الخ، أو كان سبب البطلان عدم مشروعية المحل أو السبب. كما لو كان محل عقد الشركة الاتجار في المخدرات مثلاً. هذا في به اعمالنا شكاية عندما
- ❖ وعلى خلاف ذلك تجد الشركة الفعلية نطاقاً لتطبيقها إذا كان سبب البطلان نقص أهلية أحد الشركاء أو شاب رضا أحدهم عيب من عيوب الإرادة، أو كان سبب البطلان تخلف أحد الشروط التي يتطلبها القانون سواء عند تكوين الشركة أو أثناء قيامها. حيث يترتب على ذلك بطلان الشركة بالنسبة للمستقبل مع اعتبارها قائمة فعلاً في الفترة ما بين تخلف الشرط المطلوب والحكم ببطلانها. كما
- ❖ ويترتب على اعتبار الشركة قائمة فعلاً في الفترة ما بين تكوينها والحكم ببطلانها أنها تكون شركة صحيحة وترتب كافة تعاملاتها مع الغير آثارها القانونية طالما أن هذا الأخير لم يطلب البطلان. كما يتعين حل الشركة وتصفيتها بمجرد صدور الحكم ببطلانها
- ❖ إذا تمسك بعض الأغيار بالبطلان وتمسك البعض الآخر ببقاء الشركة فإنه يتعين الحكم ببطلان الشركة لأن هذا هو الأصل.

س ٦: تكلم عن بدء الشخصية المعنوية للشركة ونهايتها ؟

أولاً: بداية الشخصية المعنوية :

- ☉ يتم الاعتراف للشركة بالشخصية المعنوية بمجرد تكوينها .
- ☉ يتم تكوين شركات الاشخاص منذ لحظة موافقة المتعاقدين على تأسيسها .
- ☉ على ذلك تكتسب الشركة الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها على وجه صحيح ودون حاجة لاتمام اجراءات الشهر .

س.ف: يرد علي اكتساب الشركة الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها استثنائين.وضح ذلك ؟

☉ **بيد ان هذا الاصل وهو اكتساب الشركة الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها يرد عليه استثنائين :**

- ☉ **الاستثناء الاول** ← شركات المساهمة والتوصية بالاسهم وذات المسؤولية المحدودة لا تكتسب الشخصية المعنوية ولا يجوز لها ان تبدأ اعمالها الا بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ قيدها في السجل التجاري
- ☉ **الاستثناء الثاني** ← " الشخصية الاعتبارية للشركة القابضة لا تثبت الا من تاريخ قيدها في السجل التجاري
- ☉ اما بالنسبة للشركة تحت التأسيس والتي يحتاج تكوينها فترة طويلة يبرم المؤسسين خلالها بعض التصرفات اللازمة لتأسيس الشركة .

☉ **انه يشترط لاكتساب هذه الشركة الشخصية المعنوية توافر شرطين :**

- ☉ **الشرط الأول** ← أن يكون المؤسسون قد أبرموا هذه العقود والتصرفات بأسم الشركة تحت التأسيس ولحسابها .
- ☉ **الشرط الثاني** ← ان تكون هذه العقود وتلك التصرفات ضرورية لعملية التأسيس .

ثانياً: نهاية الشخصية المعنوية :

- ☉ **الاصل ان** ← الشركة تظل محتفظة بهذه الشخصية المعنوية طوال فترة حياتها الى ان تنقضي بأحد الاسباب العامة او الخاصة .
- ☉ **بيد انه من المقرر ان** انقضاء الشركة لا يترتب عليه زوال شخصيتها المعنوية على الفور ، وانما تحتفظ الشركة بهذه الشخصية طوال فترة التصفية .
- ☉ **الحكمة هو ان** اجراءات التصفية تستلزم القيام بالعديد من التصرفات باسم الشركة ولا يمكن اتمام مثل هذه التصرفات الا اذا اعترفنا للشركة بالشخصية المعنوية .

س٧: اشرح الآثار المترتبة على اكتساب الشركة الشخصية المعنوية ؟

أولاً: الذمة المالية للشركة :

- ❶ **المقصود بالذمة المالية** ← مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات .
- ❷ الشركة باعتبارها شخصا قانونيا مستقلا عن شخص الشركاء المكونين لها ، لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة هؤلاء الشركاء ، والذمة المالية للشركة هي مجموع ما للشركة من حقوق وما عليها من التزامات مالية .
- ❸ **يترتب على ثبوت ذمة مالية مستقلة للشركة عن ذمم الشركاء فيها النتائج الآتية :**
- ❶ **النتيجة الأولى: انتقال ملكية الحصص المقدمة من الشركاء الى الشركة** ← فالحصص تخرج من ذمة الشركاء لتسكن في ذمة الشركة ، وبذلك يفقد الشريك حقة على الحصة المقدمة منه وتتملكها الشركة بإعتبارها شخصا معنويا ولها حرية التصرف فيها ، ولا يكون للشريك من حق قبل الشركة سوى نصيب في الارباح وفي موجودات الشركة عند انتهائها .
- ❷ **النتيجة الثانية: تضمن الذمة المالية للشركة حقوق دائنيها وحدهم دون الدائنين الشخصيين للشركاء** ← فهؤلاء يضمن الوفاء بديونهم اموال الشريك الخاصة . وعلى ذلك فإن دائني الشركة لهم حق التنفيذ على اموالهم فقط دون اموال الشريك لاستيفاء حقوقهم لدى الشركة ، ولا يجوز لدائني الشريك التنفيذ على الحصة المقدمة منه الى الشركة لأن ملكية الحصة خرجت من ذمة الشريك وسكنت ذمة الشركة .
- ❸ **النتيجة الثالثة: عدم وقوع المقاصة بين حق احد الشركاء قبل الغير وحق هذا الغير قبل الشركة** ← او بين دين على احد الشركاء للغير ودين لهذا الغير على الشركة . وعلى ذلك لا يجوز لمدين الشركة ان يتمسك بالمقاصة اذا اصبح دائنا للشريك ، وكذلك لا يجوز لمدين احد الشركاء ان يتمسك بالمقاصة اذا اصبح دائنا للشركة .
- ❹ **د- النتيجة الرابعة: في حالة وفاة احد الشركاء ليس لورثته الحق بادعاء ملكيته على الاموال التي تكون منها الذمة المالية للشركة**

ثانياً: اسم الشركة :

- ❶ يكون للشركة اسم يميزها عن غيرها من الشركات الاخرى .
- ❷ تظهر اهمية الاسم في ان مدير الشركة يوقع باسم الشركة على جميع التصرفات التي يبرمها للدلالة على انه يقوم بها لحساب الشركة لا لحساب المدير الشخصي .

ثالثاً: اهلية الشركة :

- ❶ يترتب على اكتساب الشركة الشخصية المعنوية ان تكون لها اهلية في حدود الغرض الذي أنشأت من اجل تحقيقه ، فالشركة لها الحق في ان تشتري وتبيع ، وتقرض وتقرض ، ولها ان تكون مؤجرة او مستأجرة .
- ❷ بصفة عامة للشركة اهلية اتيان جميع التصرفات القانونية لا يقيد بها في ذلك سوى الغرض الذي قامت من اجل تحقيقه ، كما ان لها حق التقاضي اى الحق في ان تقف امام القضاء مدعية او مدعى ويكون للشركة ممثل من الأشخاص الطبيعية يعبر عن إرادتها .

رابعاً: موطن الشركة :

- ❶ **المقصود بالموطن** ← المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ، وقد نص القانون المدني على انه : " موطن الشخص الاعتباري هو مركز الادارة الرئيسي " .
- ❷ **المقصود بمركز الادارة الرئيسي للشركة** ← المكان الذي تتواجد فيه هيئات الشركة وادارتها القانونية المالية والفنية والذي تصدر منه قرارات الشركة .
- ❸ فإذا كانت الشركة تباشر نشاطها في مصر وكان مركز ادارتها الرئيسي خارجها فإن موطنها هو مركز نشاطها المحلي ، وحكمة ذلك هو تيسير تعامل المواطنين مع هذه الشركات .

تظهر أهمية تحديد موطن الشركة ← في معرفة المحكمة المختصة بنظر الدعاوي المرفوعة علي الشركة حيث تختص المحكمة التي تقع في دائرتها مركز إدارة الشركة الرئيسي أو موطنها بنظر تلك الدعاوي كما تعلن الشركة في هذا الموطن بجميع الأوراق الرسمية وأخيراً يفيد تحديد الموطن في تحديد جنسية الشركة .

خامساً: جنسية الشركة:

- ١- ثار جدل فقهي كبير حول تمتع الشخص المعنوي بجنسية .
- ٢- ذهب رأي إلي ← أنكار امكانية تمتع الشخص المعنوي بالجنسية استنادا الى ان الجنسية هي رابطة تبعية وولاء بين شخص طبيعي والدولة التي ينتمى اليها .
- ٣- بيد ان الرأي مستقر على تمتع الشخص المعنوي بالجنسية شأنه في ذلك شأن الشخص الطبيعي .
- ٤- ذهب رأي آخر (الراجح) ← استقر الرأي ان الشركة تكتسب الجنسية المصرية متى كان مركز ادارتها الرئيسي في مصر يستوى في ذلك شركات الاشخاص والاموال .
- ٥- مهما كان الرأي فإن للقاضي مطلق الحرية في تبني المعيار الذي يتفق وواقع كل حالة ويتعين أن يأخذ في حسابه مدي ارتباط المعيار الذي يختاره بالصالح العام للدولة وأثره علي الاقتصاد القومي فهناك معيار مركز الإدارة الرئيسي ومركز النشاط الرئيسي للشركة وجنسية الشركاء ورأس المال وتظهر أهمية تحديد جنسية الشركة في تحديد النظام القانوني الذي تخضع له في تأسيسها وإدارتها وأهليتها وحلها وتصفياتها .

س ٨: اكتب في الاسباب العامة والخاصة لانقضاء الشركة ؟

انقضاء الشركة

المقصود بانقضاء الشركة ← انحلال الرابطة القانونية التي تجمع الشركاء وتسوية العلاقات القانونية الناشئة عن هذه الرابطة سواء فيما بين الشركاء او فيما بينهم وبين الغير ، الامر الذي يقتضي تصفياتها وتقسيم موجوداتها على الشركاء

أولاً: الاسباب العامة لانقضاء الشركات

- ١- تتمثل الاسباب التي تنقضي بها جميع اشكال الشركات سواء كانت شركات اشخاص ام شركات اموال
- ١- انقضاء اجل الشركة المعين في عقدها :
القاعدة ان الشركة تنقضي بقوة القانون اذا انتهى الاجل المحدد لها في عقدها حتى ولو لم تحقق الغرض الذي انشئت من اجله ، فإذا تم الاتفاق بين الشركاء على ان مدة الشركة عشر سنوات فإن الشركة تنقضي ببلوغ هذه المدة
- ٢- بيد ان الشركاء قد يتفقون على مد اجل الشركة مدة او مدد اخرى ، فإذا تم الاتفاق قبل انقضاء الاجل المحدد للشركة في عقدها ، فإن الشركة تستمر بشخصيتها الاولى ويعد هذا الاتفاق تعديلا لعقد الشركة هو جائز بشرط ان يكون ثابت بالكتابة وان يوافق عليه الشركاء سواء بالاجماع او بالاغلبية .
- ٢- انتهاء الغرض الذي قامت الشركة من اجل تحقيقه :
تنقضي الشركة بتحقيق الغرض الذي قامت من اجله ، كأن تقوم شركة لانشاء طريق معين او بيع محصول في وقت معين ، فإذا حدد عقد الشركة العمل او الغرض الذي تستهدف الشركة تحقيقه ويحدد لها في نفس الوقت اجلا معيناً ، فإن الشركة تنقضي بتحقيق الغرض الذي قامت من اجله سواء تم ذلك قبل انتهاء الاجل او بعده .
- ٣- بيد انه اذا استمر الشركاء في القيام بعمل من نوع الاعمال التي انشئت الشركة من اجلها ، فإنها تمتد سنة فسنة بالشروط ذاتها .

س.ف: **وضح النتائج المترتبة علي (هلاك رأس مال الشركة – اجماع الحصص في يد شريك واحد)؟**

٣- هلاك رأس مال الشركة :

الشركة تنقضي اذا هلك كل مالها ويسمى بالهلاك الكلى او معظمه ويسمى بالهلاك الجزئى ، كما ان الهلاك قد يكون ماديا كما لو شب حريق فى مصانع الشركة او فى المتجر الاساسى لها ، وقد يكون معنويا كما لو تم سحب الامتياز الممنوح للشركة .

سواء كان الهلاك كلى او جزئى فالعبرة هى بالجزء المتبقى من مال الشركة بعد الهلاك ، فإذا كان كافيا لاستمرار الشركة فى نشاطها لتحقيق الغرض الذى قامت من اجله فلا تنقضى الشركة ، كما ان الشركة لا تنقضى اذا كانت الشركة قد امنت على موجوداتها طالما ان مبلغ التأمين الذى قبضته كاف لقيامها من جديد بمزاولة نشاطها .

٤- اجماع الشركاء على حل الشركة :

اذا كانت الشركة تنقضى بقوة القانون عند بلوغ الاجل المحدد لها فى عقد الشركة ، فإنها تنقضى ايضا باتفاق الشركاء على حلها قبل حلول اجلها .

يشترط لاجمال هذا الاتفاق شرطين :

١- **الشرط الأول :** صدور قرار بإجماع الشركاء أى بموافقة ارادة جميع الشركاء على حل الشركة قبل بلوغ الاجل المحدد لها فى عقدها التأسيسى ، ومن ذلك واذا بلغت الخسارة ثلاث ارباع رأس المال ، جاز ان يطلب الحل الشركاء الحائزون لربع رأس المال .

٢- **الشرط الثانى :** قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تعاملاتها مع الغير ، فلا اثر لاتفاق الشركاء على حل الشركة اذا كانت الشركة فى حالة توقف عن الدفع ، اذ ان من شأن ذلك السماح للشركة بالتنصل من التزاماتها قبل الغير عن طريق اتفاق الشركاء على حل الشركة .

٥- انقضاء الشركة بحكم قضائى :

يجوز للمحكمة ان تأمر بحل الشركة ، وهى ما يسمى بالحل القضائى ، وقد ترجع اسباب هذا الحل اما لارادة الشركة كامتناع احد الشركاء عن تقديم حصته التى تعهد بتقديمها او ارتكابه غش او تدليس ضد الشركة ، قد يرجع سبب الحل الى اسباب خارجة عن ارادة الشركاء كهلاك جزء من رأس مال الشركة ولم يعد المتبقى من رأسمالها بعد الهلاك كافيا لاستمرارها فى نشاطها او سواء التفاهم المستحكم بين الشركاء .

يتمتع القاضى بسلطة تقديرية فى الحكم بحل الشركة من عدمه .

فيجوز للقاضى ان يرفض حل الشركة ويأمر بالتنفيذ العينى اذا كان سبب الحل يرجع الى عدم تقديم الشريك حصته الى الشركة .

بيد انه يتعين على القاضى عند استعمال سلطته التقديرية ان يستهدف مصلحة الشركة والشركاء جميعا .

٦- اجماع الحصص فى يد شريك واحد :

الحد الادنى لعدد الشركاء فى القانون المصرى هو شريكين على الاقل بالنسبة لجميع الشركات وثلاثة شركاء فى شركات المساهمة ، فإذا قل عدد الشركاء عن النصاب المذكور اعتبرت الشركة منحلة بقوة القانون ان لم تبادر خلال ستة اشهر على الاكثر الى استكمال هذا النصاب .

على ذلك تنقضى الشركة بإجماع الحصص فى يد شريك واحد ، وبذلك يكون المشروع المصرى تبني مبدأ وحدة الذمة المالية والذي بمقتضاه تكون ذمة الشخص ضامنه للوفاء بجمي ديونه بغض النظر عن نوعها .

س.ف: **وضح المقصود بإندماج الشركات وأنواعه ؟**

٧- الاندماج :

المقصود بالاندماج ← اتحاد الذمة المالية لشركتين او اكثر بناء على عقد يبرم بين هذه الشركات بحيث يجتمع جميع الشركاء فى شركة واحدة .

اندماج الشركات اما بطريق الضم او المزج :

١- **الاندماج بطريق الضم** ← اندماج شركة من شركة اخرى قائمة ، بحيث تنقضى الشركة المندمجة نهائيا وتظل الشركة الدامجة هى القائمة والمتمتعة وحدها بالشخصية المعنوية ، وتنقل حقوق والتزامات الشركة المندمجة الى الشركة الدامجة ، وتصبح الذمة المالية للشركة الدامجة هى الضامنة لجميع الديون .

٢- **الاندماج بطريق المزج** ← حل جميع الشركات الراغبة فى الاندماج ونشوء شركة جديدة لها شخصية معنوية جديدة تختلف تماما عن شخصية كل شركة من الشركات المندمجة ، وتلقى حقوق والتزامات الشركات التى تم ادماجها .

س.ف: **اشرح الأسباب الخاصة لانقضاء شركات الأشخاص ؟**

ثانياً: الأسباب الخاصة لانقضاء شركات الاشخاص

شركات الاشخاص تعتمد فى تكوينها على العلاقات الشخصية بين الشركاء وعلى الثقة المتبادلة بينهم ولذلك تنقضى الشركة اذا قام سبب يؤدي الى اهدار هذا الاعتبار وزواله .

١- وفاة الشريك او الحجر عليه او اعساره او افلاسه :

القاعدة العامة ← ان الشركة تنقضى بوفاة احد الشركاء فى شركات الاشخاص ، ولا يحل ورثة الشريك المتوفى محله فى الشركة بالنظر الى انهم تعاقدوا مع الشريك المتوفى على اساس معرفتهم به والثقة المتبادلة بينهم وليس هذا هو الحل بالنسبة لورثته .

بيد انه:- يجوز للشركاء الاتفاق فى عقد الشركة على ان تستمر الشركة فى حالة وفاة احد الشركاء بين الباقين ، وفى هذه الحالة لا يكون لورثة الشريك المتوفى سوى نصيبه فى راس مال الشركة ويقدر هذا النصيب نقدا بحسب قيمته يوم وفاة الشريك .

قد يتم الاتفاق على ان تستمر الشركة بين باقى الشركاء وورثة الشريك المتوفى ، وفى هذه الحالة يصبح جميع الورثة شركاء فى الشركة ، وتصبح حصه الشريك المتوفى مملوكة على الشيوع يشترط لاعمال هذا الاتفاق ان يتم بين الشركاء انفسهم قبل وفاة احدهم

الاتفاق على استمرار الشركة فيما بين باقى الشركاء وورثة الشريك المتوفى لا تثير صعوبه طالما لا يوجد من بين الورثة . ولكن الصعوبه تظهر عندما يكون من بين الورثة القصر . فالقاصر لا يجوز له ان يكون شريك متضامن بحيث يكتسب صفه التاجر ويسال عن ديون الشركة مسئوليه شخصيه وتضامنيه .

في هذه الحالة لا يخلو الامر من احد فرضين :

الفرض الاول ← ان يتفق الشركاء فى العقد التأسيسي للشركة على تنظيم هذه المسألة ، كما لو نصوا مثلا على ان تنقل الشركة من شركة تضامن الى شركة توصية بسيطة يكون فيها القاصر شريكا موصيا لا يكتسب صفه التاجر ويسأل عن ديون الشركة فى حدود حصته .

الفرض الثانى ← ان يسكت عقد الشركة عن تنظيم المسألة ، وفى هذه الحالة ، يذهب الرأى الراجح الى ان الشركة تنقلب الى شركة توصية بسيطة يكون فيها القاصر شريكا موصيا ، فهذا الحل هو الذى يحقق مصلحة الشركة فى البقاء ومصلحة القاصر فى الحماية .

كما ان شركات الاشخاص تنقضى بوفاة احد الشركاء فإنها تنقضى كذلك بالحجر عليه لسفه او عته او جنون ، ولا يحل القيم محل المحجور عليه فى الشركة .

كذلك تنقضى الشركة اذا اعسر احد الشركاء او افلس وذلك لأنه يستحيل على الشريك المعسر او المفلس الوفاء بتعهداته قبل الشركة او الغير .

بيد انه:- يجوز الاتفاق على استمرار الشركة بين باقى الشركاء كما هو الحال عند وفاة الشريك ، ولا يكون الشريك المعسر او المفلس سوى نصيبه فى رأس مال الشركة .

٢- خروج او انسحاب الشريك :

لما كانت شركات الاشخاص تقوم على الاعتبار الشخصى ، فإن الشركة تنقضى بخروج احد الشركاء او انسحابه منها وذلك لزوال الاعتبار الشخصى الذى تقوم عليه .

القاعدة ← ان لا يحق للشريك طلب الخروج او الانسحاب من الشركة فى اى وقت ، فحق الشريك فى الخروج او الانسحاب مقيد بعدة امور منها الا تكون الشركة محددة المدة ، وان يكون انسحابه فى وقت ملائم سواء بالنسبة لباقى الشركاء او للشركة ذاتها .

يختلف الامر بحسب ما اذا كان عقد الشركة محددة المدة او غير محدد المدة .

إذا كان عقد الشركة محدد المدة ، فطبقا لقاعدة ان " العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه او تفويضه الا باتفاق الطرفين " يلتزم الشريك بالبقاء فى الشركة حتى انتهاء مدتها المحددة بعقدها التأسيسى ولا يجوز له طلب الخروج او الانسحاب من الشركة بإرادته المنفردة لى يتحلل من التزاماته دون رضا باقى الشركاء . مع ذلك يجوز للشريك فى الشركة المحددة المدة ان يطلب من القضاء اخراجه من الشركة متى استند فى ذلك الى اسباب معقولة ، كما لو كان يمر بأزمة مالية ويريد التصرف فى حصته فى الشركة .

إذا كان عقد الشركة غير محدد المدة ، فالقاعدة انه يجوز للشريك ان ينسحب منها بإرادته المنفردة ، فلا يجوز اجبار انسان على البقاء فى الشركة مدى الحياة .

لكن يشترط لصحة هذا الانسحاب ان يتوافر شرطين :

الشرط الاول ← يتعين على الشريك ان يعلن عن رغبته فى الانسحاب الى سائر الشركات قبل حصوله ، ويجوز ان يتم الاعلان بأى طريق .

الشرط الثانى ← يتعين الا يكون انسحاب الشريك ناتجا عن غش او واقعا فى وقت غير لائق ، فلا يجوز للشريك طلب الانسحاب فى وقت تمر فيه الشركة بأزمة اقتصادية .

٣- فصل الشريك المخطئ :

إذا ارتكب احد الشركاء خطأ من شأنه المساس بمصلحة الشركة او الشركاء جاز لهؤلاء ان يطلبوا من المحكمة الحكم بفصل الشريك المخطئ ، وذلك بدلا من طلب حل الشركة خاصة اذا كانت الشركة ناجحة ومزدهرة .

لا يترتب على الحكم بفصل الشريك المخطئ حل الشركة بالنسبة لباقى الشركاء بل تستمر الشركة فيما بينهم ، ولا يكون للشريك المفصول سوى نصيبه فى رأس مال الشركة وفى ارباحها ويقدر هذا النصيب نقدا بحسب قيمته فى اليوم الذى تقرر فيه الفصل .

متى انقضت الشركة بأحد اسباب الانقضاء العامة او الخاصة يجب شهر هذا الانقضاء حتى يعلم به الغير .

س ٩: اكتب فى تصفية الشركة مبيناً مدى تمتعها بالشخصية المعنوية فى فترة التصفية ؟

أولاً: مفهوم التصفية :

- مجموع الاعمال اللازمة لانتهاء العمليات الجارية للشركة وتسوية المراكز القانونية للشركة باستيفاء حقوقها وسداد ديونها بقصد تحديد الصافى من اموالها تمهيدا لقسمته بين الشركاء .
- التصفية ترد على سائر الشركات فى حالة انقضاءها باستثناء شركات المحاصة بالنظر الى انها لا تتمتع بالشخصية المعنوية وبالتالي ليس لها ذمة مالية مستقلة يمكن ان ترد عليها التصفية .
- تعتبر الشركة فى حالة تصفية بقوة القانون اذا تحقق سبب من اسباب انقضاءها العامة او الخاصة .

س.ف: تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية خلال مدة التصفية .وضح النتائج المترتبة على ذلك ؟

ثانياً: احتفاظ الشركة بشخصيتها المعنوية فى فترة التصفية :

- نصت المادة ١٣٨ على انه ←** " تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لاعمال التصفية "
- الحكمة التى توخاها المشرع من تقرير بقاء شخصية الشركة فى فترة التصفية تكمن فى الحيلولة دون تملك الشركاء لاموال الشركة على الشيوع ومن ثم الحيلولة دون مزاحمة دائى الشركاء الشخصيين لدائى الشركة فى التنفيذ على اموالها.
- الاعتراف للشركة بالشخصية المعنوية خلال فترة التصفية يترتب عليه النتائج الاتية :**
- النتيجة الأولى :-** تظل للشركة ذمتها المالية المستقلة عن ذمم الشركاء فيها ، والتى تكون ضمانا عاما لدائنيها وحدهم دون دائى الشركاء .
- النتيجة الثانية :-** تظل الشركة محتفظة باسمها وموطنها ، وترفع الدعاوى على الشركة ومنها بواسطة المصفى باسم الشركة المقيدة به فى السجل التجارى مع اضافة عبارة " شركة تحت التصفية " بجانب اسم الشركة .
- النتيجة الثالثة :-** تظل الشركة محتفظة بمركز ادارتها الرئيسى ، فهى تعلن بالاوراق القضائية فى هذا الموطن ، كما يجوز رفع الدعاوى عليها امام المحكمة التى يقع فى دائرتها هذا الموطن .
- النتيجة الرابعة :-** اذا توقفت الشركة - فى فترة التصفية - عن دفع ديونها جاز شهر افلاسها .

ثالثاً: تعيين المصفى :

- يترب على انقضاء الشركة حلها ودخولها فى مرحلة التصفية ، ومن ثم تنتهى سلطة مديرها ويحل محله شخص آخر يسمى المصفى يعهد اليه بمهمة اجراء العمليات اللازمة لتصفية الشركة .
- الاصل ان ينص عقد الشركة على الكيفية التى يتم بها تعيين المصفى ، وفى هذه الحالة يجب اتباعها ، والمصفى قد يكون هو مدير الشركة نفسه او احد الشركاء او شخصا اجنبيا عن الشركة .
- فإذا اغفل عقد الشركة النص على تعيين مصى ولم يتفق اقليه الشركاء على تعيينه ، تولت المحكمة - التى يقع وطن الشركة فى دائرتها - تعيين المصفى بناء على طلب احد الشركاء .
- إلى ان يتم تعيين المصفى باتفاق الشركاء او بحكم القضاء يعتبر المديرون بالنسبة للغير فى حكم المصفى وذلك حماية للغير حتى يجد ممثلاً للشركة يستطيع توجيه الدعاوى إليه كما يتعين أن يكون هناك شخص مسئول عن المحافظة على اموال الشركة ورعاية مصالحها .
- يتعين شهر القرار الصادر من الشركاء أو من المحكمة بتعيين المصفى ويقع على المصفى عبء اتخاذ اجراءات الشهر.

رابعاً: عزل المصفي:

عزل المصفي يتم بذات الطريقة التي عين بها ، فإن كان تعيينه بالاجماع او بأغلبية الشركاء فإن عزله يكون ايضاً بالاجماع او بالاغلبية ، وان كان قد تم تعيين بمقتضى حكم قضائي فإن عزله يكون ايضاً بحكم قضائي يتعين شهر قرار الشركاء أو حكم القضاء بعزل المصفي بشرط ان يتم تعيين مصفي آخر في ذات القرار أو الحكم الذي قضي بعزل المصفي .

س.ف: اكتب في اجر المصفي وسلطاته ؟

خامساً: اجر المصفي:

نصت المادة ٢/١٣٩ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ علي انه (في حالة صدور حكم بحل الشركة أو بطلانها تبين المحكمة طريقة التصفية كما تعين المصفي وتحدد أتعابه) .
كما نصت المادة ١٤٩ من ذات القانون علي انه ← تحدد أتعاب المصفي في وثيقة تعيينه وإلا حددتها المحكمة بإستقراء النصوص القانونية السابقة يتبين أنه يجوز للمصفي أن يتقاضي أجراً عن عمله ويتم تقدير الأجر في قرار تعيينه ، فإذا اغفل قرار تعيين المصفي تحديد أجره تولت المحكمة تحديده أخذه في اعتبارها الأعمال التي قام بها ومدي جهده في تنفيذ أحكام التصفية ومدة التصفية .

سادساً: سلطات المصفي:

الاصل ← ان عقد الشركة التأسيسي هو الذي يتولى تحديد سلطات المصفي .
 اذا اغفل عقد الشركة ، يتعين على المصفي ان يقوم بجميع الاعمال التي من شأنها المحافظة على اموال الشركة وحقوقها عليه ان يستوفى ما للشركة من حقوق لدى الغير .
 فضلا عن ذلك يتعين على المصفي ان يودع المبالغ التي يقبضها في احد البنوك لحساب الشركة تحت التصفية خلال اربع وعشرين ساعة ومن وقت القبض .
 يتعين على المصفي الوفاء بما على الشركة من ديون بشرط ان تكون قد حلت آجلها .
 يلتزم المصفي بأن يقوم فور تعيينه وبالاتفاق مع مجلس الادارة أو المديرين بجرد ما للشركة من اموال وما عليها من التزامات وتحرر قائمة مفصلة بذلك وميزانية يوقعها المصفي والمديرون أو اعضاء مجلس الادارة .
 يقدم مجلس الإدارة أو المديرون حساباتهم للمصفي ويسلمونه أموال الشركة ودفاترها ووثائقها ويمسك المصفي دفترًا لقيد الأعمال المتعلقة بالتصفية ويتبع في مسك الدفتر أحكام قانون الدفاتر التجارية .
 بصفة عامة يتعين علي المصفي ان يقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية مع المحافظة علي اموال الشركة وحقوقها .

يلاحظ انه ← يقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية وعلي وجه الخصوص وفاء ما علي الشركة من ديون وبيع مالها منقولاً أو عقاراً بالمزاد العلني أو بأية طريقة أخرى ما لم ينص في وثيقة تعيينه علي إجراء البيع بطريقة معينة .
 لا يجوز للمصفي ان يبدأ أعمالاً جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة وإذا قام المصفي بأعمال جديدة لا تقتضيها التصفية كان مسؤولاً في جميع أمواله عن هذه الأعمال وإذا تعدد المصفون كانوا مسؤولين بالتضامن .

كما لا يجوز للمصفي أن يبيع موجودات الشركة جملة إلا بإذن من الجمعية العامة أو جماعة الشركاء .
 كما يلتزم المصفي بأن يقدم إلي الجمعية العامة أو جماعة الشركاء حساباً ختامياً عن أعمال التصفية وتنتهي أعمال التصفية بالتصديق علي الحساب الختامي .
 هذا ويمثل المصفي الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم .

سابعاً: مسؤولية المصفي:

- تطبق في شأن مسؤولية المصفي لقواعد العامة في المسؤولية ، وعلى ذلك اذا قام المصفي بعمل من الاعمال التي لا تقتضيها التصفية فإنه يسأل مسؤولية شخصية وتضمانية أمام الغير .
- كما ان الشركة تلتزم بكل تصرفات المصفي التي يبرمها باسم الشركة .
- تلتزم الشركة بكل دين ينشأ عن اعمال التصفية يدفع من اموال الشركة بالاولوية على الديون الاخرى .
- يسأل المصفي قبل الشركة اذا اساء تدبير شئونها خلال فترة التصفية ، كما يسأل المصفي عن تعويض الضرر الذي يلحق المساهمين او الشركاء او الغير بسبب اخطائه .

ثامناً: مدة التصفية:

- يجب على المصفي إنهاء التصفية في المدة المحددة لذلك في وثيقة تعيينه فإذا لم تحدد هذه المدة جاز لكل شريك أو مساهم أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتعيين المدة التي تنتهي فيها التصفية .
- يتبين من هذا النص أن المشرع لم يحدد مدة معينة لانتهاء عمليات التصفية .
- إذا حدد العقد التأسيسي للشركة او قرار تعيين المصفي مدة للانتهاء من عمليات التصفية فإنه يتعين على المصفي احترام هذا التحديد ، الا اذا كان هناك ما يدعو لاطالتها .
- يجوز مد المدة المعينة للتصفية بقرار من الجمعية العامة او جماعية الشركاء بعد الاطلاع على تقرير من المصفي .
- يتعين على المصفي تقديم حساب ختامي عن اعمال التصفية الي الجمعية العامة او جماعة الشركاء وتنتهي أعمال التصفية عند التصديق على الحساب الختامي .
- يتعين على المصفي ان يقوم بشهر انتهاء التصفية في السجل التجاري وفي صحيفة الشركات ولا يحتاج علي الغير بإنهاء التصفية إلا من تاريخ شهره في السجل التجاري كما يجب علي المصفي بعد انتهاء التصفية شطب قيد الشركة من السجل التجاري .

س ١٠ : اكتب في قسمة موجودات الشركة؟

قسمة موجودات الشركة

- بعد ان تنتهي عمليات التصفية يتم تحويل موجودات الشركة الى مبالغ نقدية ، وتبدأ علمية القسمة ، **المقصود بالقسمة:** توزيع المال الصافي لشركة على الشركاء ، وذلك بعد ان يحصل دائي الشركة على حقوقهم واستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم يحل اجلها .
- الاصل** ← ان يتفق الشركاء في العقد التأسيسي للشركة على كيفية اجراء القسمة ، وفي حالة سكوت العقد عن تنظيم هذه المسألة فإن الاحكام الواردة في **القانون المدني** والمتعلقة بالقسمة هي التي تطبق وفي ذلك تنص المادة ٥٣٧ من القانون المدني على انه : " تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع " ويتبين من هذا النص ان الشركاء يملكون اموال الشركة الصافية على الشيوع، وتكون حصة كل منهم غير مفرزة في هذا المال ولا تحدد هذه الحصة الا بقسمة هذا المال .
- الاموال الصافية التي تقسم على الشركاء قد تكون مبالغ نقدية او اموال عينية .**
- فإذا انصبت القسمة على مبالغ نقدية ، ففي هذه الحالة يختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال كما هي مبينة في العقد .
- قد تكون القسمة ممكنة عينا** وذلك اذا امكن توزيع الحصص وتجزئتها بين الشركاء بدون تلف او نقص كبير في قيمتها .
- يتم التقسيم العيني باسترداد الحصص العينية التي قدموها للشركة متى كانت هذه الاعيان ما زالت موجودة ، ومع ذلك اذا كان اجراء القسمة عينا غير ممكن فإن المحكمة تقضي بإجراء البيع لاستحالة القسمة وتوزيع الثمن كله على الشركاء .
- اذا تبقى بعد اجراء القسمة شئ يسمى بفائض التصفية تعين توزيعه على الشركاء بحسب قيمة نصيب كل منهم في الارباح ، وفي حالة عدم كفاية صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء وذلك بعد الوفاء للدائنين بحقوقهم فإن الخسارة توزع على جميع الشركاء بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر او بحسب حصة كل منهم في رأس مال الشركة اذا لم يبين عقدها طريقة توزيع الخسائر .

س ١١ : عرف شركة التضامن مبيناً خصائصها ؟

أولاً: تعريف شركة التضامن :

عقد بين اثنين أو أكثر يتفقان فيه على الإتجار معاً، بعنوان مخصوص، يكون اسماً لها، يكون الشريك فيها مسؤولاً مسؤولية مطلقة عن جميع ديون الشركة، ذلك بالتضامن مع بقية الشركاء.

ثانياً: خصائص شركة التضامن:**أ- المسؤولية الشخصية والتضامنية للشركاء:**

تتميز شركة التضامن عن غيرها من الشركات بمسؤولية الشركاء فيها مسؤولية شخصية ومسؤولية تضامنية عن ديون الشركة ذلك على النحو التالي:

١- المسؤولية الشخصية للشركاء :

يُسأل الشركاء في شركة التضامن مسؤولية شخصية عن ديون الشركة أي أنهم يسألون في كل أموالهم عن ديون الشركة ولا تقتصر مسؤوليتهم على الحصة المقدمة من كل منهم في رأس مال الشركة؛ بل تتعداها إلى أموالهم وممتلكاتهم الخاصة، كما لو كانت ديون الشركة ديون شخصية على كل شريك.

ترجع المسؤولية الشخصية للشركاء في شركة التضامن إلى أن التوقيع على تعهدات الشركة يتم بعنوان الشركة الذي يتضمن أسماء الشركاء، حيث يعد كل منهم موقعاً بنفسه عليها. بمقتضى ذلك إذا لم تسدد الشركة ديونها كان الشركاء مسؤولين عن هذه الديون مسؤولية شخصية في أموالهم الخاصة، من ثم يكون لدائي الشركة ضمان خاص بهم على الذمة المالية للشركة، كما أن لهم ضه. ما إضافياً على الذمة المالية للشركاء، في هذا الضمان الإضافي يتزاحم دائنوا الشركة مع الدائنين الشخصيين للشريك.

لا يجوز للشركاء في شركة التضامن اشتراط تحديد مسؤوليتهم عن ديون الشركة، على ذلك يعد الشرط الذي يحدد مسؤولية الشركاء أو أحدهم باطلاً، ولا يحتج به على الغير، دون أن يستتبع ذلك بطلان الشركة ذاتها.

٢- المسؤولية التضامنية للشركاء :

يُسأل الشركاء في شركة التضامن مسؤولية تضامنية عن ديون الشركة. كلمة تضامن تعني ضم ذمة مالية إلى ذمة مالية أخرى، أي أنه جميع ذمم الشركاء المالية ضامنة لسداد ديون الشركة، وبمقتضى التضامن يجوز لدائي الشركة الرجوع على الشركاء مجتمعين ويطالبهم بدينه قبل الشركة، كما يجوز له الرجوع على أحد الشركاء ومطالبته بدينه كاملاً قبل الشركة. ولا يجوز للشريك الذي تم الرجوع عليه أن يدفع في مواجهة دائن الشركة بالتجريد أو بالتقسيم.

المقصود بالدفع بالتجريد أنه لا يجوز للشريك أن يدفع مطالبة دائن الشركة بضرورة الرجوع على الشركة أولاً، فيكون للدائن الرجوع على الشريك أولاً وقبل الرجوع على الشركة لاستيفاء ديونه على هذه الأخيرة. كما أنه لا يجوز للشريك أن يدفع مطالبة دائن الشركة بمطالبته بالرجوع على غيره من الشركاء و يجردهم من أموالهم لكي يستوفى دينه .

المقصود بالدفع بالتقسيم أنه لا يجوز للشريك المتضامن أن يدفع في مواجهة دائن الشركة بتقسيم دينه قبل الشركة بينه وبين باقي الشركاء ودفع الجزء الذي يخصه في القسمة فقط. إذا وفى الشريك الذي تم الرجوع عليه بدين دائن الشركة ترتب على ذلك براءة ذمة الشركة من الدين ، ومن ثم لا يجوز للدائن مطالبة الشركة مرة أخرى بدينه ولا مطالبة أي شريك من الشركاء.

يجوز للشريك الموفى بدين الشركة الرجوع بما وفاه على الشركة، وكذلك له الرجوع على الشركاء الباقين كل بقدر حصته.

🔴 يشترط لرجوع دائن الشركة على الشريك يطالبه بدينه قبل الشركة **شرطين:**

١- **الشرط الأول:** أن يطالب الدائن الشركة بسداد دينه، وذلك بإعذارها بالوفاء.

٢- **الشرط الثاني:** أن يحصل على حكم قضائي بالدين ضد الشركة.

ب- حظر تداول حصص الشركاء:

🔴 يحظر تداول حصص الشركاء في شركة التضامن، أي أنه لا يجوز لأي شريك أن يتنازل عن حصته في الشركة للغير سواء بمقابل أو بدون مقابل. وترجع الحكمة من الحظر إلى وجود الاعتبار الشخصي في شركة التضامن، والتي يكون لشخصية الشريك اعتبار ملحوظ فيها، وإذ يؤدي التنازل عن الحصة إلى شخص غريب عن الشركاء كشريك في الشركة مما يتنافى مع الاعتبار الشخصي.

🔴 فالسماح بالتنازل يترتب عليه دخول شخص جديد إلى الشركة ربما لا يعرفه الشركاء، وربما يعرفونه ولكن لا يمنحونه نفس الثقة التي يمنحونها لشريكهم.

🔴 ومع ذلك يجوز أن يتفق الشركاء بعقد الشركة التأسيسي على جواز التنازل عن الحصة بقيود معينة كاشتراط موافقة جميع الشركاء أو أغلبيتهم أو أغلبية عددية تملك قدراً من رأس مال الشركة، أو أن يتفق الشركاء على تحديد الأشخاص الذين يمكن التنازل إليهم بصفتهم. وفي كل الأحوال لا يجوز الاتفاق على التنازل بدون قيود، لأن القيود هي التي تؤكد الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه شركة التضامن.

يثور التساؤل عن مسؤولية الشريك المتنازل عن ديون الشركة، هل يسأل عن ديون الشركة السابقة على التنازل أم

اللاحقة على التنازل؟ وما حدود مسؤولية الشريك الجديد المتنازل إليه؟

🔴 يُسأل الشريك المتنازل عن ديون الشركة السابقة على التنازل فقط بشرط القيام بإجراءات شهر التنازل حتى يعلم الغير بأنه خرج من الشركة وأصبح غير شريك، فإن لم يقم بإجراءات شهر التنازل في هذه الحالة يسأل عن ديون الشركة السابقة على التنازل واللاحقة عليه.

🔴 الشريك المتنازل إليه فإنه يُسأل عن ديون الشركة اللاحقة على التنازل بالإضافة إلى مسؤوليته عن ديون الشركة السابقة على التنازل، لأنه قبل أن ينضم لشركة وهو يعلم مركزها المالي جيداً، فإن رغب في عدم مسؤوليته عن ديون الشركة السابقة على التنازل اشترط ذلك في العقد المحرر بينه وبين المتنازل وقام بشهر هذا الشرط.

يثور التساؤل عن التنازل عن الحصة دون مراعاة الضوابط التي وضعها الشركاء ودون موافقتهم، هل يسري التنازل في

مواجهة الشركاء؟ أم لا؟

🔴 قد يخالف الشريك الضوابط المتفق عليها في العقد التأسيسي للشركة والتي تنظم التنازل، ويقوم بإبرام عقد التنازل عن الحصة دون مراعاة تلك الضوابط ودون موافقة الشركاء. في هذه الحالة يعتبر التنازل صحيح في العلاقة بين المتنازل والمتنازل إليه فقط.

🔴 لكن لا يحتج بهذا التنازل في مواجهة الشركاء أو دائي الشركة، ولا أثر لهذا التنازل في مواجهة الشركة، يظل الشريك المتنازل مسؤولاً كشريك متضامن عن جميع ديون الشركة السابقة واللاحقة على تنازله، على أن هذا لا يمنع وجود علاقات بين الشركة والمتنازل إليه عن طريق الدعوى غير المباشرة.

ج- اكتساب الشركة والشركاء صفة التاجر:

🔴 يترتب على إبرام عقد الشركة اكتساب الشركة الصفة التجارية أياً كان الغرض من إنشاءها سواء كان الغرض من إنشاءها القيام بأعمال تجارية أو أعمال مدنية طالما اتخذت شكل شركة التضامن.

كما يكتسب جميع الشركاء في شركة التضامن صفة التاجر بمجرد إبرام العقد .

اكتساب صفة التاجر للشريك المتضامن يعتبر نتيجة منطقية لتعامل الشركة بعنوانها الذي يتضمن أسماء الشركاء جميعاً .

يجب أن تتوافر لدى جميع الشركاء الأهلية المطلوبة لممارسة التجارة، وتُحل الشركة إذا كان أحد الشركاء عديم الأهلية أو يمتنع عليه مزاولة التجارة وفقاً للقانون الفرنسي. في حين أن دخول المحظور عليهم مزاولة التجارة شركاء في شركة تضامن لا يترتب عليه حل الشركة، وإنما يتعرضون لجزاءات إدارية مع اكتسابهم صفة التاجر وصحة الشركة.

أثر إفلاس أحد الشركاء أو إفلاس الشركة :

قد يكون لأحد الشركاء تجارة خاصة به بالإضافة لكونه شريك في شركة تضامن ويتم شهر إفلاسه بمناسبة تجارته الخاصة، وفي هذه الحالة لا يترتب على إفلاس أحد الشركاء إفلاس الشركة. لأن الشركة غير مسؤولة عن ديون الشركاء، ويقتصر أثر إفلاس الشريك على حل الشركة وانقضاءها.

إذا تم شهر إفلاس الشركة يترتب على ذلك شهر إفلاس جميع الشركاء فيها. وذلك لأن أموال الشركاء ضامنة لسداد ديون الشركة، فالحكم بشهر إفلاسها يعني أنهم لا يستطيعون سداد ديونها وإلا ما تركوها تصل لمرحلة الإفلاس ويتم شهر إفلاسهم جميعاً.

د- عنوان الشركة:

يتكون عنوان شركة التضامن من اسم واحد أو أكثر من الشركاء. يجب أن يشتمل العنوان على أسماء جميع الشركاء إن كان عددهم صغيراً، وإلا فيوضع اسم شريك أو اثنين مع إضافة عبارة -وشركاه-.

إذا توفي أحد الشركاء أو انسحب من الشركة وكان اسمه موجوداً بالعنوان يجب حذف اسمه من العنوان، فإذا كانت الشركة قد اكتسبت شهرة بناءً على هذا الاسم وتغييره يوجب للغير بنشأة شركة جديدة في هذه الحالة يجوز الإبقاء على الاسم مع إضافة ما يفيد وفاة الشخص الموجود اسمه بالعنوان أو انسحابه كإضافة عبارة خلفاء فلان.

يجب أن يضم عنوان الشركة أسماء الشركاء فقط فلا يجوز إضافة اسم شخص غير شريك إلى عنوان الشركة إذا دخل في عنوان الشركة اسم شخص أجنبي دون علمه أو اسم شخص وهمي بقصد خلق إئتمان زائف للشركة، فإن هذا التصرف يعد من جانب الشركاء من قبيل النصب، ويجوز لمن دخل اسمه في العنوان أن يرجع على الشركاء بالتعويض بسبب هذا الفعل.

س ١٢ : وضح كيفية ادارة شركة التضامن ؟

أولاً: تعيين المدير:

١ يتولى إدارة الشركة مدير يعين من قبل الشركاء، والمدير قد يكون أحد الشركاء المتضامنين أو شخص من الغير. وقد يعين المدير في العقد التأسيسي للشركة وهو في هذه الحالة يسمى بالمدير الاتفاقي وقد يعين المدير بعقد مستقل عن عقد الشركة وفي هذه الحالة يطلق عليه المدير غير الاتفاقي.

ثانياً: عزل المدير:

٢ آلية العزل هي نفسها آلية التعيين، ونفرق هنا بين **حالتين:**

الحالة الأولى: عزل المدير الشريك الاتفاقي:

٣ أي عزل المدير الشريك الذي عُين في العقد التأسيسي للشركة، وهنا يلزم لعزله موافقة جميع الشركاء بما فيهم المدير الشريك المطلوب عزله أي أنه لا يتم العزل إلا برضائه.

٤ **مع ذلك يجوز عزل هذا المدير دون إجماع بالشركاء في أحد فرضين:**

٥ **الفرض الأول:** إذا قرر عقد الشركة التأسيسي أغلبية معينة لعزل المدير.

٦ **الفرض الثاني:** إذا وجد مبرر قوي لطلب عزل المدير من القضاء، كما لو ارتكب غشاً نحو الشركة، أو أهمل إهمالاً جسيماً في أمورها أو أصبح غير كفء لإدارتها.

الحالة الثانية: عزل المدير الشريك غير الاتفاقي أو عزل المدير غير الشريك – اتفاقي أو غير اتفاقي:

٧ في هذه الحالة يعد المدير في حكم الوكيل عن الشركة، ومن ثم يكون قابلاً للعزل في أي وقت، وهو يكون قابلاً للعزل بناءً على طلب الشركاء دون حاجة لموافقته أو الالتجاء إلى القضاء وذلك باعتبار عقد الوكالة من العقود غير اللازمة يحق فيها للموكل أو الوكيل على السواء إنهاء العقد بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب ولسبب مشروع وإلا كان له حق في التعويض. كما يحق للمدير اعتزال الإدارة – الاستقالة دون أن يبرر أسباب ذلك.

ثالثاً: أجر المدير:

٨ يُحدد أجر المدير في العقد الذي عُين بمقتضاه، وإذا خلا العقد من تحديد أجر المدير واختلف المدير مع الشركاء حول مقداره، تولى القاضي تحديد أجر المدير في ضوء العمل الذي يقوم به المدير وما يقضي به العرف.

رابعاً: اختصاصات المدير:

٩ **الأصل:-** أن المدير يقوم بجميع الأعمال اللازمة للإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة في حدود ما يقضي به عقد التأسيس ونظام الشركة. ويحدد العقد الذي يعين المدير بمقتضاه اختصاصاته، ومن ثم لا يجوز له أن يتعدها وعليه الالتزام بها.

١٠ بالتالي عند عدم وجود نصوص مقيدة بعقد الشركة، أو العقد الذي عين المدير بمقتضاه يكون للمدير القيام بجميع الأعمال الخاصة بالشركة سواء كانت أعمال إدارة أو أعمال تصرف، ولا يجوز للمدير في الأصل أن يبيع أو يرهن عقارات الشركة ولكن يجوز له أن يبيع ويشترى بضائع ويمضي سندات تجارية.

يتور التساؤل عن مدى جواز أن ينيب المدير عنه غيره في أداء بعض المهام المنوطة به؟

الأصل العام التزام المدير المعين بإدارة الشركة بنفسه، فلا يجوز له أن ينيب عنه شخصاً آخر في أعمال الإدارة، إلا إذا أجاز له الشركاء ذلك صراحة، ومخالفة ذلك يؤدي إلى مسؤوليته عن تصرفات وأعمال النائب، كما لو كانت صادرة منه شخصياً، ويكون هو ونائبه مسؤولين على وجه التضامن. أما إذا كان المدير مأذوناً من قبل الشركاء بأن ينيب عنه شخصاً آخر في إدارة الشركة، دون أن يعينوا له شخص النائب، فإن المدير لا يسأل في مواجهة الشركة إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو فيما يصدره له من تعليمات.

نعدد المديرين:

قد يحدد العقد الذي يعين المديرين اختصاصاتهم وسلطاتهم وقد يغفل ذلك، ولا يخرج الأمر عن أحد

ثلاثة احتمالات:

➤ **الاحتمال الأول** ← أن يكون العقد التأسيسي أو الاتفاق اللاحق قد حدد اختصاص كل مدير، كأن يجعل أحدهم مديراً للمبيعات والتسويق والآخر مديراً للمشتريات، والثالث مديراً للمستخدمين.. وهكذا وفي هذه الحالة يتعين على كل مدير أن يلتزم بحدود اختصاصاته .

➤ **الاحتمال الثاني** ← ألا يكون العقد التأسيسي أو الاتفاق اللاحق قد حدد اختصاصات كل مدير، إنما اقتضى اشتراكهم جميعاً في الإدارة، وحدد الطريقة التي تؤخذ بها القرارات، كأن يكون قد اشترط أن تؤخذ القرارات بالإجماع أو بالأغلبية، وفي هذه الحالة يستحيل على أي من المديرين أن يباشر عملاً بمفرده إلا عند الضرورة ولأمر عاجل يترتب على تفويته أن يلحق بالشركة خسارة جسيمة يتعذر درؤها.

➤ **الاحتمال الثالث** ← ألا يكون العقد التأسيسي قد حدد اختصاصات كل مدير، كما أنه من الناحية الأخرى لم يتضمن الإشارة إلى اشتراكهم جميعاً في الإدارة ولم ينظم طريقة اتخاذ القرارات. ففي هذه الحالة يكون لكل مدير أن يباشر منفرداً أي عمل من أعمال الإدارة، دون الرجوع إلى غيره من المديرين، على أن لهؤلاء حق الاعتراض على العمل قبل تمامه

حق الشركاء غير المديرين في مراقبة أعمال مدير الشركة:

➤ الشركاء غير المديرين يثبت لهم الحق في الرقابة والإشراف على أعمال الشركة والاطلاع على دفاترها ومستنداتها، وتقديم النصح وإبداء الملاحظات لمديرها .

➤ قد يباشر الشركاء هذا الحق بصفة جماعية فيكون منهم مجلس للمراقبة يشرف على أعمال المديرين، كما أن للشركاء حق عزل المدير وتعديل عقد الشركة والمصادقة السنوية على الحسابات، ورقابة حسابات الإدارة فردياً.

خامساً: مسؤولية الشركة عن أعمال المدير:

➤ يقوم المدير بكل أعمال الإدارة اللازمة لتحقيق غرض الشركة وهو بذلك يتعامل باسمها ويمثلها أمام

الغير، ولكي تسأل الشركة عن نتائج أعمال المدير يجب **توافر شرطين:**

الشرط الأول: أن تكون التصرفات التي قام بها المدير قد تمت باسم الشركة ولحسابها:

➤ تعتبر تصرفات المدير قد تمت باسم الشركة ولحسابها متى كانت موقعة بعنوان الشركة، ومن ثم تلتزم بها الشركة .

➤ إذا أجرى المدير التصرف باسمه الخاص ولكن لحساب الشركة تظل الشركة مسؤولة أمام الغير عن هذا التصرف، وإنما يجب على هذا الغير إثبات أن التعامل الذي أجراه المدير قد تم لحساب الشركة.

إساءة المدير استعمال اسم الشركة:

قد يسيء المدير استعمال اسم الشركة، فيبرم التصرف القانوني باسم الشركة، ولكن لحسابه الشخصي ولمصلحته الشخصية وليس لمصلحة الشركة ولحسابها، فهل تسأل الشركة عن هذا التصرف أمام الغير؟

هنا يجب أن نفرق بين حالتين:

الحالة الأولى: كون الغير سيء النية ← إذا كان الغير يعلم أو يجب أن يعلم من الظروف أن المدير يعمل لحسابه الخاص لا لحساب الشركة ففي هذه الحالة لا تلتزم الشركة بنتيجة تصرف المدير الذي استعمل عنوانها في غير غرض الشركة، وللشركة أن تثبت ذلك بكافة طرق الإثبات ولا يكون أمام هذا الغير سيء النية سوى الرجوع على المدير المتعاقد معه نفسه.

الحالة الثانية: كون الغير حسن النية ← يجمع الفقه والقضاء على أن الشركة تظل مسؤولة أمام الغير ما دام كان حسن النية، أي يجهل تماماً أن المدير كان يستهدف من وراء التعامل باسم الشركة تحقيق مصلحة خاصة له. ومسؤولية الشركة أمام الغير حسن النية تسند إلى حماية الوضع الظاهر، والأصل في الغير أنه حسن النية استناداً لقاعدة الأصل في الإنسان البراءة، وعلى الشركة إثبات سوء نية المدير بكافة طرق الإثبات.

إجراء المدير التصرف باسمه الشخصي:

قد يبرم المدير التصرف باسمه الشخصي وليس باسم الشركة وعنوانها فهل تسأل عنه الشركة. الأصل أن إمضاء الشريك بصفته الشخصية لا يلزم الشركة، لأنه قرينة أنه تم لحساب المدير الشخصي وليس لحساب الشركة.

لكن هناك أحوال معينة تلتزم فيها الشركة بتصرفات المدير حتى وإن كان التصرف تم باسمه الشخصي. هذه الأحوال هي:

الحالة الأولى :- إذا لم يكن للشركة عنوان.

الحالة الثانية :- إذا أثبت المدير أنه كان يعمل لحساب الشركة.

الحالة الثالثة :- إذا ارتكب المدير أثناء قيامه بأعمال الشركة خطأ أو جريمة كما لو قام بعمل من أعمال المنافسة غير المشروعة ضد شركات أخرى. وتكون مسؤولية الشركة في هذه الحالة باعتبار المدير وكيلاً عنها، والمسؤولية هنا هي المسؤولية المدنية، أما المسؤولية الجنائية فلا تقع إلا على المدير الذي ارتكب العمل.

الشرط الثاني: أن يكون تصرف المدير ضمن سلطاته المشهورة:

وفقاً للقانون يجب شهر سلطات المدير واختصاصاته كي يُحتج بها على الغير. ويجب عليه احترامها فإذا ما تجاوزها كان مسؤولاً عن ذلك في مواجهة الشركاء. وتطبيقاً لذلك إذا كان عقد الشركة يحرم تصرفاً معيناً على المدير ومع ذلك قام بإجرائه، كانت الشركة غير ملزمة بنتائج هذا التصرف في مواجهة الغير طالما كانت تلك السلطات مشهورة. أما إذا كانت سلطات المدير غير مشهورة، كانت الشركة ملزمة بنتائج تصرفاته ويمكنها الرجوع عليه بعد ذلك.

مسؤولية المدير في مواجهة الشركة والشركاء:

يتمتع على المدير الإتيان بأي عمل يؤدي إلى تعريض مصالح الشركة للخطر، كما يلتزم بعدم الخروج عن حدود اختصاصاته وسلطاته، والامتناع عن العمل في شركة منافسة أو العمل لحسابه في نشاط مماثل لنشاط الشركة ولا يتعاقد مع نفسه، وفي حالة مخالفة المدير لأي من هذه الالتزامات كان مسؤولاً بالتعويض عن أية أضرار تلحق بالشركة أو بالشركاء طبقاً للقواعد العامة في المسؤولية العقدية.

كما يسأل المدير عن مخالفته نصوص العقد التأسيسي للشركة، أو تعديده حدود سلطاته أو سوء نيته في عقد التصرفات أو إساءته استخدام عنوان الشركة وإهمال الإدارة بصفة عامة كتضييع فرص ربح على الشركة، كما يسأل المدير عن كافة التعويضات التي التزمت بها الشركة نتيجة أفعاله. وكذلك يحق لكل شريك رفع دعوى ضد المدير عما أصابه شخصياً من أضرار.

في حالة تعدد المديرين فإنهم يسألون قبل الشركة بالتضامن عن أخطائهم المشتركة .

س ١٣ : عرف شركة التوصية البسيطة مبيناً خصائصها ؟

أولاً: تعريف شركة التوصية البسيطة

عرفت المجموعة التجارية شركة التوصية البسيطة ← الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسؤولين ومتضامين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين.

ثانياً: خصائص شركة التوصية البسيطة:**١ - المسؤولية المحدودة للشريك الموصي:**

يسأل الشركاء الموصين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس مال الشركة فقط ولا تتعدها إلى أموالهم وممتلكاتهم الخاصة.

لا يجوز لدائي شركة التوصية البسيطة مطالبة الشريك الموصي بشيء إذا كان قد سدد حصته بالكامل للشركة، أما إذا لم يكن قد سدد حصته، أو سدد جزء منها وتبقى جزء، فيجوز لدائن الشركة مطالبة بالحصصة فقط أو بالجزء المتبقي منها، وذلك لأن مسؤوليته محدودة بقدر حصته في رأس مال الشركة، ليست مسؤولية شخصية وتضامنية مثل الشركاء المتضامين.

تجدر الإشارة إلى أن مسؤولية الشريك الموصي تكون مسؤولية غير محدودة، أي شخصية وتضامنية في حالتين:

الحالة الأولى ← إذا تدخل في أعمال الإدارة الخارجية للشركة.

الحالة الثانية ← إذا أدخل اسمه في عنوان الشركة، وكان ذلك بعلمه سواء أكان قد أذن بإدخال اسمه أو علم ولم يعترض على ذلك.

٢ - عنوان الشركة يتكون من أسماء الشركاء المتضامين دون الموصين:

أوجبت المجموعة التجارية أن يتكون عنوان شركة التوصية البسيطة من أسماء الشركاء المتضامين .
الحكمة من وجوب اشتغال عنوان شركة التوصية البسيطة على أسماء الشركاء المتضامين تكمن في أنهم هم من لهم حق إدارة الشركة وكذلك لأن مسؤوليتهم مسؤولية شخصية وتضامنية لا تقتصر فقط على الحصصة المقدمة منهم بل تمتد إلى أموالهم الخاصة.

قد أكد المشرع التجاري على حظر وضع اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة والحكمة من حظر وضع اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة ترجع إلى حماية الغير الذي يتعامل مع الشركة، فإذا وجد اسم الشريك الموصي بالعنوان اعتقد أنه شريك متضامن، ومن ثم قد يقبل على التعامل مع الشركة أو يمنحها إئتمانا ثقة في هذا الشريك.

جزاء وضع اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة : نفرق بين حالتين :**الحالة الأولى : وضع اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة بإذنه أي بعلمه وعدم اعتراضه :**

في هذه الحالة يكون الشريك الموصي مسؤولاً عن ديون الشركة على وجه التضامن .
تجب الإشارة إلى أنه في هذه الحالة تحولت مسؤولية الشريك الموصي من محدودة إلى تضامنية، إلا أنه يظل في مواجهة الشركاء شريك موصي ولا يتحول إلى شريك متضامن. ويكون من حقه الرجوع على باقي الشركاء والشركة ومطالبتهم بما أذاه زيادة عن حصته.

الحالة الثانية : وضع اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة دون علمه أو على الرغم من اعتراضه :

في هذه الحالة يظل الشريك الموصي محتفظاً بصفته هذه في مواجهة الغير وكذلك في مواجهة الشركاء وتظل مسؤوليته محدودة. ويقع على عاتق الشريك الموصي عبء عدم علمه بوجود اسمه في عنوان الشركة أو اعتراضه على ذلك. ويجوز له مطالبة الشركاء المتضامين بالتعويض عما لحقه من أضرار من جراء دخول اسمه في عنوان الشركة.

٣- عدم اكتساب الشريك الموصي صفة التاجر:

يترتب على تأسيس شركة التوصية البسيطة اكتساب جميع الشركاء المتضامنين صفة التاجر. ويقتصر اكتساب صفة التاجر على الشركاء المتضامنين والشركة فقط دون أن يمتد إلى الشركاء الموصين، ما لم تكن لأحدهم أو لم جميعاً هذه الصفة من قبل تأسيس شركة التوصية البسيطة. إذ ليس من الضروري أن يكون الشخص تاجراً ليدخل عضواً بشركة التوصية .

لذلك يجوز للأشخاص الممنوعين من مباشرة التجارة قانوناً، أن يشتركوا كشركاء موصين في شركة التوصية البسيطة، كما يجوز للوصي أن يستثمر أموال القاصر كشريك موصي في شركة التوصية.

يرجع سبب عدم اكتساب الشريك الموصي صفة التاجر، إلى أنه لا يعتبر محترفاً لأعمال تجارية على خلاف الشركاء المتضامنين الذين يباشرون هذه الأعمال بعنوان الشركة الذي يتضمن أسمائهم جميعاً.

نتيجة لعدم اكتساب الشركاء الموصين صفة التاجر فإنه لا يترتب إفلاسهم على إفلاس الشركة، إذ أنهم ليسوا تاجراً، فإذا أفلسَت الشركة استتبع ذلك إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فقط دون الموصين.

٤- عدم جواز تداول حصة الشريك:

شركة التوصية البسيطة هي شركة من شركات الأشخاص، أي أنها شركة تقوم على الاعتبار الشخصي، وعلى ذلك فقد حظر المشرع التجاري تداول حصة الشريك سواء كان شريك متضامن أو شريك موصي حفاظاً على الاعتبار الشخصي، وسواء كان التنازل عن الحصة للغير بمقابل أو بدون مقابل.

يجوز للشركاء تنظيم أمر تداول الحصص وذلك في العقد التأسيسي للشركة، كأن يتفق في العقد على جواز انتقال حصص الشركاء بشروط معينة كالنص على جواز انتقال حصة من يتوفى إلى ورثته .

تنظم آثار التنازل عن الحصة في شركة التوصية نفس القواعد التي تحكم آثار التنازل عن الحصص في شركة التضامن.

{ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي . وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي }

س ١٤ : اكتب في حذر تدخل الشريك الموصي في إدارة شركة التوصية البسيطة؟
صيغة اخري: وضع كيف تتم ادارة شركة التوصية البسيطة ؟

إدارة شركة التوصية البسيطة

- تطبق على إدارة شركة التوصية البسيطة نفس القواعد التي تطبق على إدارة شركة التضامن. حيث أنها تُدار عن طريق مدير أو أكثر من مدير، والمدير قد يكون أحد الشركاء المتضامين أو شخص من الغير.
- والمشرع التجاري قد نص صراحة في أكثر من موضع على منع الشريك الموصي من إدارة الشركة.

أولاً: منع تدخل الشريك الموصي في إدارة الشركة:

- لا يجوز للشركاء الموصين القيام بأعمال الإدارة حتى ولو بتوكيل من الشركاء المتضامين، ويقوم بإدارة شركة التوصية البسيطة أحد الشركاء المتضامين أو شخص من الغير أي من خارج الشركاء. وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً على أن يقتصر حق الشركاء الموصين على مجرد إبداء النصح ومراقبة أعمال الإدارة فحسب.

ثانياً: أسباب منع تدخل الشريك الموصي في إدارة الشركة (الحكمة من الحظر):

- منع المشرع الشريك الموصي من التدخل في الإدارة حماية للغير وكذلك حماية للشركة والشركاء المتضامين.
- منع الشريك الموصي من التدخل في إدارة الشركة حماية للشركة والشركاء المتضامين، فيستند إلى مسؤوليته المحدودة حيث خشي المشرع لو سمح له بالإدارة أن يجازف في تصرفاته طمعاً في الكسب وزيادة الربح وهو مطمئن إلى أنه لن يخسر في النهاية أكثر من قيمة حصته ولو زادت ديون الشركة الناتجة عن تصرفاته عن قيمة رأس مالها فيضر ذلك بالشركاء المتضامين وبالشركة. وكذلك فإنه من العدل أن الشريك المسؤول عن ديون الشركة بأجمعها يكون أولى بالإدارة ممن لا يسأل عنها إلا بقدر حصته فقط.

ثالثاً: نطاق منع الشريك الموصي من التدخل في الإدارة:

- فرق المشرع بين نوعين من الإدارة، أعمال الإدارة الخارجية وهي المحظور على الشريك الموصي التدخل فيها،
- أعمال الإدارة الداخلية** ← التي سمح المشرع للشريك الموصي القيام بها.
- أعمال الإدارة الخارجية** ← هي الأعمال التي تتضمن تمثيل الشركة أمام الغير، كالشراء والبيع وكل تعامل مع الغير باسم الشركة. ويحظر على الشريك الموصي القيام بأي عمل من أعمال الإدارة الخارجية ولو بناءً على توكيل. أما أعمال الإدارة الداخلية فهي الأعمال التي لا تتضمن تمثيل الشركة في مواجهة الغير، وليس من شأنها أن تلحق ضرراً بالشركاء المتضامين .
- بالتالي** فمن حق الشريك الموصي الاشتراك في مداورات الشركة، والرقابة والإشراف على كافة أعمالها، والاطلاع على دفاترها ومستنداتها، وفحص ميزانيتها وحساباتها، والتصويت على اختيار المدير أو عزله.. إلخ.
- قد نص المشرع التجاري على أنه إذا أبدى أحد الشركاء الموصين نصائح أو أجرى تفتيشاً أو ملاحظة فلا يترتب على ذلك إلزامه بشيء.

يبتل كل اتفاق يحرم الشريك الموصي من مباشرة أعمال الإدارة الداخلية، إذ لا يعدو هذا الحق أن يكون امتداد لركن نية المشاركة ويستمد من صفته كشريك. وليس هناك ما يمنع الشريك الموصي من التعاقد مع الشركة كطرف ثاني كبائع أو مشتري، أو من أن يعمل مهندساً أو محاسباً أو خبيراً لدى الشركة.

رابعاً: جزاء تدخل الشريك الموصي في الإدارة الخارجية:

١- المسؤولية الشخصية والتضامنية للشريك الموصي:

إذا تدخل الشريك الموصي في أعمال الإدارة الخارجية فإنه يترتب على ذلك مسؤوليته مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة التي تنتج عن هذا العمل الذي تدخل فيه. أي أن مسؤوليته تتحول من مسؤولية محدودة باعتباره شريك موصي إلى مسؤولية شخصية وتضامنية جزاء له على تدخله في إدارة الشركة ومخالفة النص القانوني الذي يحظر عليه ذلك.

إذا تعددت مرات تدخل الشريك الموصي في أعمال الإدارة الخارجية للشركة، فهنا يسأل الشريك الموصي مسؤولية شخصية وتضامنية عن كل ديون الشركة وتعهداتها أو بعضها الناتجة عن تدخله والتي لم تنتج عن تدخله.

تدخل الشريك الموصي في أعمال الإدارة الخارجية وتعامله مع الغير والظهور بمظهر الشريك المتضامن. يترتب عليه تغيير صفته كلية من شريك موصي إلى شريك متضامن يصدق عليه وصف التاجر ويجوز شهر إفلاسه.

تدخل الشريك الموصي في أعمال الإدارة الخارجية لا يفترض، وإنما يقع على من يدعيه عبء إقامة الدليل عليه. وهو إثبات جائز بكافة الطرق بما فيها البيئة والقرائن.

٢- رجوع الشريك الموصي على الشركاء المتضامين:

الحالة الأولى: تدخل الشريك الموصي في أعمال الإدارة الخارجية بناء على توكيل من الشركاء المتضامين:

إذا كان تدخل الشريك الموصي في الإدارة الخارجية بناء على توكيل صدر من الشركاء المتضامين، فإنه يظل محتفظاً في مواجهتهم بصفته كشريك موصي ويجوز له الرجوع عليهم بما دفعه زيادة عن حصته.

الحالة الثانية: تدخل الشريك الموصي في أعمال الإدارة الخارجية بدون توكيل من الشركاء المتضامين:

إذا تدخل الشريك الموصي في أعمال الإدارة الخارجية من تلقاء نفسه ودون توكيل من الشركاء المتضامين، فلا يجوز له الرجوع عليهم بما وفاه للغير زائداً عن حصته إلا إذا كان هذا الرجوع بالتطبيق للقواعد العامة في الإثر بلا سبب أو الفضالة. ولكن يشترط لذلك أن تعود الأعمال التي قام بها بالفائدة على الشركة والشركاء ويكون الرجوع عندئذ في حدود هذه الفائدة فقط. ويحق للشركاء المتضامين مطالبة الشريك الموصي بتعويض الأضرار التي لحقت بهم نتيجة لتدخله في الإدارة وإخلاله بتنفيذ شروط عقد الشركة، وفقاً للقواعد العامة في المسؤولية العقدية.

{ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي . وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي }



القسم الثاني : شركات المساهمة



الفهرس

الصفحة	السؤال
ص ٣ : ٤	س ١: عرف شركة المساهمة مبينا خصائصها ؟
ص ٤ : ٦	س ٢: عرف الاسهم مبينا خصائصها وانواعها ؟
ص ٦ : ٧	س ٣: عرف السندات مبينا كلاً من خصائصها وانواعها والفرق بينها وبين السهم ؟
ص ٨ :	س ٤ : وضع حقوق حملة السندات ؟
ص ٩ :	س ٥: عرف حصص التأسيس مبيناً خصائصها وانواعها وحقوق اصحاب حصص التأسيس ؟
ص ١٠ : ١١	س ٦: ما هي قواعد إصدار الأوراق المالية (الأسهم – السندات – حصص التأسيس)؟
ص ١٢ :	س ٧: ما هي طرق تداول الاسهم وشروط التداول ؟
ص ١٢ :	س ٨: تكلم عن القيود الواردة علي تداول الاسهم ؟
ص ١٣ :	س ٩: هل يجوز تداول حصص التأسيس؟
ص ١٣ :	س ١٠: وضع ضوابط تداول حصص التأسيس؟
ص ١٤ : ١٥	س ١١: اكتب في الجمعية العامة العادية وغير العادية من حيث تكوين كل منهم ونصاب صحه الاجتماعات والتصويت ؟
ص ١٦ : ١٧	س ١٢: وضع اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية ؟
ص ١٨ :	س ١٣: اكتب في أحكام تكوين مجلس إدارة شركة المساهمة ؟
ص ١٩ : ٢١	س ١٤: وضع الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس إدارة شركات المساهمة ؟

س ١ : عرف شركة المساهمة مبينا خصائصها ؟

أولاً: تعريف شركة المساهمة :

شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة ، وتقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فيه من أسهم. ويكون للشركة اسم تجاري يشتق من الغرض من إنشائها، ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنواناً لها.

ثانياً: خصائص شركة المساهمة :

١- رأس مال الشركة : تتميز شركة المساهمة بأن رأس مالها ينقسم إلى أسهم متساوية القيمة،

قابلية الأسهم للتداول هي أهم ما يميز شركات المساهمة عن شركات الأشخاص فبينما يمنع حظر التداول في الأولى، فإنه يحظر إباحة التداول في الثانية، وعلى ذلك فإن الطابع المالي لمساهمة الشريك هو العنصر الأساسي والمميز لشركة المساهمة دون الاعتماد بشخص الشريك والذي لم يعد لشخصه أي أهمية تتعدى أهمية ما يملك من أسهم.

يجب ألا يقل رأس المال المصدر لشركة المساهمة وما يكون مدفوعاً منه عند التأسيس عن الحدود الآتية:

أ- بالنسبة للشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام : يجب ألا يقل رأس المال المصدر للشركة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن خمسمائة ألف جنيه وألا يقل ما يكتتب فيه مؤسسوا الشركة من رأس المال المصدر عن نصف رأس المال، أو ما يساوي ١٠% (عشرة في المائة) من رأس المال المرخص به، ويشترط ألا يقل الجانب من الأسهم الذي يطرح للاكتتاب العام عن ٢٥% من مجموع قيمة الأسهم النقدية.

ب- بالنسبة لشركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام : يجب ألا يقل رأس مال الشركة المصدر عن مائتين وخمسين ألف جنيه وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل المبلغ المدفوع نقداً من رأس المال عند التأسيس عن الربع. **قد أضافت المادة ٦ مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات حكماً جديداً حيث أوجبت ألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة ملايين جنيه للشركات التي يتضمن غرضها كل أو بعض ما يلي :**

- ١- الاشتراك في تأسيس شركات الأموال أو زيادة رؤوس أموالها.
 - ٢- تنظيم إصدار وتسويق الأوراق المالية وضمان تغطية ما لم يكتتب فيه منها.
 - ٣- التعامل في الأوراق المالية.
- **في جميع الأحوال لا يجوز أن يقل المبلغ المدفوع نقداً عند التأسيس عن الربع.**

٢- اسم الشركة : الشركة تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن شخصية الشركاء المكونين لها. وأنه يترتب على اكتساب هذه الشخصية القانونية أن يكون للشركة اسم مستقل. ويتم التوقيع به على كافة تعاملاتها مع الغير. فضلاً عن أن ائتمان الشركة يستند بصفة أساسية على رأس مالها وما تكون أثناء حياتها من احتياطات (الاحتياطي القانوني والنظامي والحر) فإن اسم شركة المساهمة يشتق من الغرض الذي قامت من أجل تحقيقه، فيقال مثلاً شركة مصر للتأمين أو شركة مصر للفنادق، ويضاف إلى اسم الشركة عبارة شركة مساهمة مصرية. ويحظر أن يكون اسم شركة المساهمة مستمد من الأسماء الشخصية للشركة.

- يعاقب كل من يخالف هذا الحكم (المؤسسون) بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتتضاعف الغرامة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود أو الامتناع عن إزالة المخالفة بعد صدور حكم نهائي فيها. ويجوز المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق الغير من جراء ظهور اسم أحد الشركاء في عنوان شركة المساهمة.

س.ف: تكلم عن مسؤولية الشريك المساهم عن دفع ديون شركة المساهمة ؟

٣- مسؤولية الشريك المساهم :

مسؤولية المساهم عن ديون الشركة أصبحت تقتصر فقط على قيمة ما اكتتب فيه من أسهم. هذه المسؤولية المحدودة للشريك المساهم عن ديون الشركة هي أهم ما يميز شركة المساهمة عن غيرها من الشركات. ويسمى تحديد المسؤولية **انتفاء المخاطرة**، فالمساهم لا تتعرض ذمته المالية الخاصة لخطر رجوع دائني الشركة، فالمخاطر الوحيد هو **الشركة** كشخص معنوي.

قد ترتب على المسؤولية المحدودة للشريك المساهم عن ديون الشركة عدم اكتسابه لوصف التاجر حيث أن اكتساب هذه الصفة يتأسس على المسؤولية المطلقة،

بذلك يتشابه المركز القانوني للشريك المساهم مع المركز القانوني للشريك الموصي. ويكون الفارق بين المساهم والشريك الموصي أن هذا الأخير لا يجوز له التدخل في إدارة الشركة بينما تعد مشاركة الشريك المساهم في إدارة الشركة أحد الحقوق الأساسية التي يقرها القانون، ويترتب على المسؤولية المحدودة للشريك المساهم أنه **لا يكتسب صفة التاجر**، ومن ثم فإن حياة الشركة لا تتأثر بوفاة الشريك أو شهر إيساره أو الحجر عليه.

٤- **الطابع التنظيمي لشركة المساهمة** : شركة المساهمة تتمتع بقدرة هائلة على جمع رؤوس الأموال الضخمة من جموع المدخرين، وقد نظم المشرع أحكام إنشاء شركة المساهمة **بنصوص أمرة** لا يجوز للشركاء مخالفتها، وذلك بغرض حماية هذه المدخرات ومن ثم حماية الاقتصاد القومي. وعلى ذلك فلم تعد شركة المساهمة عقداً يتأسس على مبدأ **الحرية التعاقدية وسلطان الإرادة**، فما على الشركاء إذا ما قرروا تأسيس شركة مساهمة إلا أن يفرغوا إرادتهم في النظام الذي وضعه المشرع لشركة المساهمة .

س ٢ : عرف الأسهم مبينا خصائصها وانواعها ؟

أولاً: تعريف الأسهم

صك يمثل حصة المساهم في رأس مال الشركة ويكون قابل للتداول بالطرق التجارية.

ثانياً: خصائص الأسهم

١- **تساوي قيمة الأسهم** : يجب أن يقسم رأس مال شركة المساهم إلى أسهم متساوية القيمة ولا يجوز إصدار أسهم مختلفة القيمة. ويترتب على تساوي قيمة الأسهم أن يتمتع أصحابها بذات الحقوق ويلتزمون بذات الواجبات.

قيمة الأسهم :

- القيمة الاسمية للسهم** : **قيمة السهم الاسمية** القيمة التي تكتب على ذات الصك، ويحدد نظام الشركة القيمة الاسمية للسهم بحيث لا يقل عن خمسة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.
- القيمة الحقيقية للسهم** : **قيمة السهم الحقيقية** قيمة ما يمثله من موجودات الشركة أي نصيب السهم في صافي أصول الشركة بعد خصم ما عليها من مديونيات. وقد تتساوى قيمة السهم الاسمية مع قيمته الحقيقية عندما تتساوى قيمة أصولها مع رأس مالها. وقد تزيد قيمة السهم الحقيقية عن قيمته الاسمية وذلك إذا حققت الشركة أرباحاً وزادت قيمة أصولها عن رأس مالها فتزيد القيمة الحقيقية للأسهم.
- القيمة التجارية للسهم** : **قيمة السهم التجارية** قيمته في سوق الأوراق المالية، وتحدد قيمة السهم التجارية بالأرباح التي توزعها الشركة وكذا بموجودات الشركة وسمعتها ومدى نجاحها.
- عدم قابلية الأسهم للتجزئة** : إذا آلت ملكية السهم إلى أكثر من شخص عن طريق الميراث، فيجب على الورثة أن ينيبوا شخصاً واحداً يتولى مباشرة الحقوق المتصلة بهذا السهم في مواجهة الشركة .
- قابلية الأسهم للتداول بالطرق التجارية** : أن قابلية أسهم شركة المساهمة للتداول بالطرق التجارية تدع من أهم خصائص شركة المساهمة وأهم ما يميز السهم عن الحصة في شركات الأشخاص، فصاحب السهم يستطيع أن يتنازل عن سهمه للغير ويفقد صفته كشريك دون أن يؤدي ذلك إلى المساس برأس مال الشركة، أما بالنسبة لحصة الشريك في شركات الأشخاص فلا يجوز التنازل عنها إلا بموافقة الشركاء.

س.ف: تكلم عن انواع الاسهم ؟

ثالثاً: أنواع الأسهم

١- أنواع الأسهم من حيث طبيعة الحصة المقدمة من المساهم:

أ- **الأسهم النقدية** : الأسهم التي تقابل الحصة النقدية في رأس المال والتي أوجب القانون أن يقوم كل مكتتب بأداء (١٠%) على الأقل من قيمتها الاسمية تزداد إلى (٢٥%) خلال مدة لا تجاوز **ثلاثة شهور** من تاريخ تأسيس الشركة على أن يسدد باقي هذه القيمة خلال مدة لا تزيد على **خمس سنوات** من تاريخ تأسيس الشركة.

ب- **الأسهم العينية** : الأسهم التي تقابل الحصة العينية في رأس المال ويستوي أن تكون هذه الحصة عقار أو منقول كقطعة أرض قدمت لبناء مصنع للشركة أو آلات تستغلها الشركة استغلالاً صناعياً. وتعطي الأسهم العينية مقابل الوفاء بالكامل بالحصة العينية عند تأسيس الشركة.

٢- أنواع الأسهم من حيث الشكل :

أ- **الأسهم الاسمية** : السهم الاسمي يصدر باسم من اكتتب فيه ولا تنتقل ملكيته إلى غيره إلا بالقيود في سجلات الملكية التي تمسكها الشركة.

ب- **الأسهم لأمر** : السهم لأمر أو لإذن فهو يصدر لأمر أو لإذن المكتتب فيه ويتم نقل ملكيته إلى الغير بالتظهير مثلاً يحدث في الأوراق التجارية.

ج- **الأسهم لحاملها** : السهم لحامله هو السهم الذي لا يدون فيه اسم أي شخص بل يكتب فيه أنه لحامله ويتم نقل ملكيته بالتسليم المادي. ولا يكون لحاملي هذه الأسهم الحق في التصويت في الجمعيات العامة. ويجوز أن ينص نظام الشركة على إصدار أسهم لحاملها بما لا يجاوز ٢٥% من إجمالي عدد أسهم الشركة إلى جميع الإصدارات ويجب أن يتم الوفاء بكامل قيمتها نقداً. ويجوز تحويل الأسهم لحاملها إلى **أسهم اسمية** وفقاً لقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة ولا يسري إلا على من يقبل التحويل من حملة الأسهم لحاملها.

٣- أنواع الأسهم من حيث الحقوق التي تخولها للمساهم :

📌 تنقسم الأسهم من حيث الحقوق التي تمنحها للمساهم إلى **أسهم عادية** و **أسهم ممتازة**.

أ- **المقصود بالأسهم العادية** : السهم الذي يمنح صاحبه الحقوق العادية للصيقة بالسهم والتي تعتبر من مقوماته ولا يمكن اعتبار الصك سهم بدونها.

ب- **المقصود بالأسهم الممتازة** : السهم الذي يمنح صاحبه بجانب الحقوق العادية للصيقة بالسهم بعض المزايا الخاصة بالأولوية في الحصول على نسبة محددة من أرباح الشركات قبل التوزيع أو أولوية في موجودات الشركة عند حلها أو الحصول على أصوات أكثر في مداولات الجمعية العمومية.

س.ف: اكتب في انواع الاسهم من حيث علاقتها برأس المال ؟

٤- أنواع الأسهم من حيث علاقتها برأس المال :

أ- **المقصود بأسهم رأس المال** : السهم الذي تبقى قيمته في ذمة الشركة ولا يتسلم مالكة القيمة الاسمية له أثناء حياة الشركة.

ب- **المقصود بأسهم التمتع** : السهم الذي يحصل صاحبه على قيمته الاسمية أثناء حياة الشركة قبل حلول موعد الشركة أو تصفيته وتلجأ الشركة إلى استهلاك أسهمها عندما تكون موجوداتها مما يستهلك أو ينفذ بمرور الزمن

مثال ذلك ← المناجم أو المحاجر. وبعد أن يتم استهلاك سهم رأس المال، تعطي الشركة للمساهم سهماً بدلاً يسمى **بسهم التمتع** الذي يعطيه الحق في نسبة من أرباح الشركة وفي التصويت في جمعيتها العمومية وفي فائض تصفيته لأنه لا يجوز حرمان المساهم رغماً عنه من صفة الشريك أثناء حياة الشركة.

يكون لأسهم التمتع - فيما عدا ما تقدم- كافة الحقوق المقررة لأصحاب حملة رأس المال في حدود ما ينص عليه نظام الشركة، طرق استهلاك الأسهم بإحدى **الطريقتين الآتيتين** حسب ما يحدده النظام وهي:

- **الطريقة الأولى :-** رد القيمة الاسمية للأسهم التي يتم اختيارها سنوياً بطريق القرعة حتى نهاية مدة الشركة.
- **الطريقة الثانية :-** رد جزء من القيمة الاسمية لجميع الأسهم السنوية بحيث يتم الاستهلاك الكلي على المدى الزمني الذي يحدده نظام الشركة.

يتم دفع قيمة الأسهم المستهلكة من الأرباح أو الاحتياطات القابلة للتوزيع ولا يجوز استهلاك الأسهم من رأس المال لأن ذلك يؤدي إلى إنقاص رأس المال وبالتالي الإضرار بحقوق دائني الشركة. أنه إذا كان للشركة أنواع من الأسهم يجري استهلاكها تدريجياً وأنواع أخرى يتم استهلاكها كلياً بطريق القرعة فن كل سهم يتم استهلاكه كلياً أو جزئياً يفقد بذات النسبة التي استهلك بها حقوقه توزيعات الأرباح السنوية التي تتم بعد الاستهلاك.

الأحكام الخاصة بشراء الشركة لأسهمها (أسهم الخزينة):

إذا حصلت الشركة بأية طريقة على جانب من أسهمها تعين عليها أن تتصرف في هذه الأسهم للغير في مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها عليها، وإلا التزمت بإنقاص رأس مالها بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم .

الأحكام الخاصة بشراء الشركة لأسهمها لتوزيعها على العاملين:

يجوز قيام الشركة بشراء بعض أسهمها لتوزيعها على العاملين كجزء من نصيبهم في الأرباح.

س ٣: عرف السندات مبيناً كلا من خصائصها وأنواعها والفرق بينها وبين السهم ؟

أولاً: السندات

المقصود بالسند :- صك تصدره شركة المساهمة وله نفس الخاصية التي يتمتع بها السهم وهي قابليته للتداول بالطرق التجارية.

ثانياً: الفروق بين السند والسهم:

- ١- **لما كان حامل السند دائن للشركة** بقيمة السند فله الحق في استرداد هذه القيمة بالكامل فضلاً عن حصوله على فائدة ثابتة **سنوياً** بغض النظر عما إذا كانت الشركة قد حققت أرباحاً أم لم تحقق. أما **حامل السهم** فهو يحصل على نصيب من الأرباح إذا حققت الشركة ربح وهذا النصيب يتغير من عام إلى آخر حسب مقدار الأرباح التي تحققها الشركة.
- ٢- **لحامل السند** الحق في الحصول على قيمة سنده في الميعاد المتفق عليه، فإذا استرد هذه القيمة انقطعت علاقته بالشركة.
- أما **حامل السهم** فلا يستطيع استرداد قيمة أسهمه طالما ظلت الشركة قائمة
- ٣- **ليس لحامل السند** الحق في الاشتراك في إدارة الشركة.
- أما **حامل السهم** فله حق الاشتراك في إدارة الشركة وذلك عن طريق حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها.
- ٤- **ليس لحامل السند** الحق في الحصول على فائض التصفية في حالة حل الشركة وتصفيتها، بينما يجوز ذلك **لحامل السهم** لأنه شريك في الشركة التي تم حلها.

ثالثاً: خصائص السندات

- ١- **السندات تمثل قرضاً جماعياً طويل الأجل**؛ معنى ذلك أن الشركة عندما ترغب في الاقتراض عن طريق إصدار **المقصود بسندات للاكتتاب العام** لا تقترض من كل مكتب على حدة، وإنما يكون القرض وحدة واحدة تعدد المكتتبين به. ومقدار هذا القرض هو مجموع القيم الاسمية للسندات التي تم طرحها في اكتتاب عام.
- ٢- **السندات صكوك قابلة للتداول**؛ تشبه في ذلك الأسهم وتختلف طريقة تداول السند باختلاف شكله

رابعاً: أنواع السندات

- ١- **المقصود بالسند العادي:** السند الذي يدفع المكتتب فيه كامل قيمته الاسمية مقابل حصوله على فائدة ثابتة واسترداد قيمته الاسمية عند نهاية القرض. ويكون سعر الفائدة في هذا السند مرتفعة عادة لعدم وجود ميزات أخرى للسند.
- ٢- **السند المضمون برهن أو كفالة:** السندات ذات الضمان الشخصي أو العيني وهي التي تصدر بقيمتها الاسمية كالسندات العادية تماماً. إلا أنها مضمونة بضمان شخصي أو عيني لصالح أصحاب السندات. والضمان قد يكون برهن رسمي على عقارات الشركة وموجوداتها أو ضماناً من الدولة أو أحد البنوك، ويشترط عادة لتقرير هذا الضمان موافقة الجمعية العامة العادية والإشارة إليه في **نشرة الاكتتاب**. ويتم قيد الرهن قبل فتح باب الاكتتاب في السندات وألزمت الممثل القانوني للشركة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاج المدة المقررة للاكتتاب أن يقر في ورقة موثقة بقيمة القرض الذي تمثله السندات وكافة البيانات المتعلقة به ويتم التأشير في السجلات التي تم فيها قيد الرهن.
- ٣- **المقصود بالسند بلاوة وفاء:** السند الذي يصدر بأقل من قيمته الاسمية وتلتزم الشركة بأن ترد إلى صاحبه القيمة الاسمية المبينة فيه، ويسمى الفرق الإصدار القيمة الاسمية علاوة الوفاء.
- ٤- **السند ذو النصيب:** سند يصدر بقيمته الاسمية ويمنح صاحبه فائدة ثابتة مثل السند العادي ولكن يدخل قرعة سنوية تجري لتحديد السندات التي تحصل على جائزة مقررة وعادة لا تعطي هذه السندات فائدة كبيرة حتى يمكن للشركة دفع الجائزة.

استهلاك السندات وتحويلها إلى أسهم:

- 🔹 **الأصل** ← ألا يسترد صاحب السند قيمته ولا يجبر على هذا الاسترداد إلا عند نهاية مدة القرض. ولكن رد قيمة السندات كلها في وقت واحد قد يكون مرهقاً للشركة ولذا تدرج الشركة عادة في شروط الاكتتاب في سندات شرطاً يجيز لها استهلاك السندات أي رد قيمتها قبل نهاية مدة القرض. ويتم ذلك عادة بإجراء قرعة سنوية لتحديد السندات التي ترد الشركة قيمتها إلى أصحابها ويترتب على استهلاك السند انقضاء حق صاحبه في الحصول على الفائدة.
- 🔹 مع ذلك فإنه في حالة حل الشركة قبل موعدها لغیر سبب الاندماج في شركة أخرى أو تقسيمها إلى أكثر من شركة يكون لحملة السندات أن يطلبوا أداء قيمة سنداتهم قبل انتهاء المدة المقررة للقرض كما يجوز للشركة أن تعرض عليهم ذلك.

شروط تحويل السندات إلى أسهم:

- ١- **يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة إصدار سندات قابلة للتحويل لأسهم وفقاً للشروط الآتية:**
 - **الشرط الأول** ← أن يتضمن قرار الجمعية العامة ونشرة الاكتتاب قواعد تحويل السندات إلى أسهم وذلك بعد الاطلاع على تقرير مراقبي الحسابات في هذا الشأن.
 - **الشرط الثاني** ← ألا يقل سعر إصدار السند عن القيمة الاسمية للسهم.
 - **الشرط الثالث** ← ألا تتجاوز قيمة السندات القابلة للتحويل إلى أسهم بالإضافة إلى قيمة أسهم الشركة القائمة قيمة رأس المال المرخص به.
- ٢- يكون لمساهمي الشركة الحق في أولوية الاكتتاب في السندات القابلة للتحويل إلى أسهم.
- ٣- لا يتم تحويل السندات إلى أسهم إلا بموافقة أصحابها وبالشروط التي صدر بها قرار الجمعية العامة وفي المواعيد المحددة.
- ٤- يكون للسهم الذي يحصل عليه حملة السندات في حالة إبدائهم الرغبة في التحويل حقوق في الأرباح المدفوعة عن السنة المالية التي تم فيها التحويل.
- ٥- يصدر في نهاية كل سنة مالية بتقرير مجلس الإدارة بيان عدد الأسهم التي تم إصدارها خلال السنة المالية مقابل سندات أبدى أصحابها رغبتهم في التحويل خلال تلك السنة وقيمتها الاسمية.

س ٤ : وضع حقوق حملة السندات ؟

حقوق حملة السندات

- ١- الحق في الحصول على فائدة ثابتة : لما كان حامل السند دائن للشركة فله الحق في الحصول على فائدة ثابتة في المواعيد المتفق عليها ويتعين على الشركة الوفاء بهذه الفائدة بغض النظر عن مركزها المالي أي حتى ولو منيت بخسارة وذلك لأن هذه الفائدة تعد جزء من الدين. بيد أن ذلك لا يمنع من حصول الاتفاق بين الشركة المقترضة وأصحاب السندات على تخصيص نسبة من الأرباح تمنح لهم سنوياً، فضلاً عن الفائدة الثابتة التي يتقاضوها.
 - ٢- الحصول على قيمة السند عند حلول أجله : لا يجوز لصاحب السند المطالبة بالوفاء بقيمته قبل حلول الأجل المتفق عليه. كما لا يجوز للشركة أن تقوم بالوفاء بقيمة السند قبل حلول الأجل. ذلك لأن الأجل مشروط لمصلحة الطرفين فلا يجوز تعديله إلا بموافقة الطرفين.
 - ٣- الحق في تداول السند بالطرق التجارية : تختلف طريقة تداول السند بحسب الشكل الذي يصدر فيه.
- جماعة حملة السندات :**

🔗 قد نص القانون على إنشاء جماعة لحملة السندات لحماية حقوق ومصالح الدائنين أصحاب السندات، ويكون غرض هذه الجماعة هو حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانوني من بين أعضائها يتم اختياره وعزله بحسب الشروط والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية. بشرط ألا يكون له أية علاقة مباشرة بالشركة أو تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة حاملي السندات.

🔗 **يكون للممثل القانوني لجماعة حملة السندات الاختصاصات الآتية:**

- أ- تمثيل الجماعة في مواجهة الشركة أو الغير أو أمام القضاء.
- ب- رئاسة اجتماعات جماعة حملة السندات، وفي حالة غيابه ومن ينوب عنه تنتخب الجماعة من يحل محله في رئاسة الاجتماعات.
- ج- القيام بأعمال الإدارة اللازمة لحماية الجماعة، وذلك في الحدود التي تضعها له الجماعة.
- د- رفع الدعاوى التي توافق الجماعة على إقامتها باسمها وذلك بغرض المحافظة على المصالح المشتركة لأعضائها.

س ٥: عرف حصص التأسيس مبيناً خصائصها وأنواعها وحقوق اصحاب حصص التأسيس ؟

أولاً: تعريف حصص التأسيس

صكوك ليست لها **قيمة اسمية** وإنما لها فقط **قيمة فعلية** تتحدد بناء على ما يقرر لها من أرباح وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية كالأسهم .

ثانياً: خصائص حصص التأسيس

- ١- لا تدخل حصص التأسيس في تكوين رأس مال الشركة.
- ٢- تصدر حصص التأسيس بدون قيمة اسمية مبينة على الصك .
- ٣- حصص التأسيس صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية **كالأسهم والسندات**.
- ٤- يحظر على أصحاب حصص التأسيس التدخل في إدارة الشركة.
- ٥- لا يحق لصاحب حصة التأسيس الحصول على نصيب من الأرباح إلا إذا حققت الشركة بالفعل أرباحاً صافية.
- ٦- لا يحق لصاحب حصة التأسيس الحصول على أي نصيب في فائض التصفية.

ثالثاً: أنواع حصص التأسيس

صكوك التأسيس قد تكون **اسمية** وقد تكون **لحاملاًها**، ومع ذلك فإن الحصص يتعين صدورها في شكل **صكوك اسمية**.

رابعاً: حقوق أصحاب حصص التأسيس

- ١- حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ووثائقها .
- ٢- حق حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة، دون أن يكون لهم الاشتراك في مداولاتها أو التصويت على قراراتها.
- ٣- حق أصحاب حصص التأسيس في تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها.

إلغاء حصص التأسيس :

للجمعية العامة للشركة حق إلغاء حصص التأسيس وذلك مقابل تعويض عادل تحدده اللجنة. بناء على اقتراح مجلس الإدارة **ذلك بالشروط الآتية :**

- **الشرط الأول :-** أن تمضي ثلث مدة الشركة أو عشر سنوات مالية على الأكثر من تاريخ إنشاء تلك الحصص أو المدة التي ينص عليها نظام الشركة أو قرار الجمعية العامة غير العادية بإنشاء الحصص أيهما أقصر.
- **الشرط الثاني :-** أن يتم الإلغاء بالنسبة لجميع الحصص أو بالنسبة لجميع الحصص ذات الإصدار الواحدة في حالة وجود أكثر من إصدار للحصص.
- **الشرط الثالث :-** أن يكون الإلغاء مقابل تعويض عادل بما يزيد على ١٠% من **الأرباح الصافية** بعد حجز الاحتياطي القانوني ووفاء ٥% على الأقل بصفة ربح لرأس المال.

س ٦: ما هي قواعد إصدار الأوراق المالية (الأسهم – السندات – حصص التأسيس) ؟

إصدار الأوراق المالية

إصدار الأسهم

- ❶ يقسم رأس مال شركة المساهمة إلى أسهم متساوية القيمة ومع ذلك يجوز للشركة إصدار أسهم لحاملها، وقد أجازت اللائحة التنفيذية للنظام الأساسي للشركة النص على إصدار أسهم لحاملها بما لا يجاوز ٢٥% من إجمالي عدد أسهم الشركة منسوبة إلى جميع الإصدارات ويجب أن يتم الوفاء بكامل قيمتها. وفي جميع الإصدارات لا تجاوز مصاريف الإصدار الحد الذي يصدر به قرار من الهيئة.
- ❷ يحدد نظام الشركة قيمة السهم الاسمية بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه.
- ❸ ويجوز إصدار أسهم جديدة عند زيادة رأس المال بقيمة مغايرة لقيمة الأسهم من الإصدارات السابقة.
- ❹ يتم الاكتتاب في السهم إما من قبل مؤسسي الشركة فقط فيسمى بالاكتتاب المغلق وإما من قبل الجمهور فيسمى بالاكتتاب المفتوح أو الاكتتاب العام.
- ❺ **من الجدير بالذكر أن:-** الأسهم التي يتم الاكتتاب بها هي الأسهم النقدية التي تمثل رأس المال المصدرة. أما الأسهم العينية التي تمنح لأصحابها مقابل الحصص العينية فلا تطرح للاكتتاب. لأنه يتعين تقييم الحصص العينية عند تأسيس الشركة، ويتم تقويمها بالنقود حتى يتسنى لأصحابها مقابل الحصص العينية فلا تطرح للاكتتاب. لأنه يتعين تقديم الحصص العينية عند تأسيس الشركة، ويتم تقويمها بالنقود حتى يتسنى لأصحابها الحصول على أسهم قدر قيمتها.

س.ف: ما هي شروط صحة إصدار السندات ؟

إصدار السندات

❶ استلزم المشرع توافر شروط معينة لصحة إصدار السندات وتتمثل في نوعين من الشروط وهما:

أولاً: الشروط الشكلية :

- ١- **إخطار الهيئة العامة لسوق رأس المال:** يلتزم كل شخص اعتباري يرغب في إصدار أوراق مالية أن يخطر الهيئة بذلك، فإذا لم تعترض الهيئة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطارها يتم السير في إجراءات الإصدار
- ٢- **نشرة الاكتتاب وبياناتها:** لا يجوز لأي شخص اعتباري مصري أو غير مصري أياً كانت طبيعته وأياً كان النظام القانوني الخاضع له طرح أوراق مالية في اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، إحداها على الأقل باللغة العربية. ويجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب :
 - ١- سابقة أعمال الشركة.
 - ٢- أسماء أعضاء مجلس الإدارة وخبراتهم.
 - ٣- أسماء حاملي الأسهم الاسمية الذين يملك كل منهم أكثر من ٥% من أسهم الشركة ونسبة ما يملكه كل منهم.
 - ٤- موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاثة السابقة أو عن المدة من تاريخ تأسيس الشركة أيهما أقل.

ثانياً: الشروط الموضوعية:

يكون إصدار السندات سواء كانت اسمية أو لحاملها بموافقة الجمعية العامة للشركة، ويشترط طرح السندات بقيمة تجاوز صافي أصول الشركة، **الشروط الآتية:**

- **الشرط الأول** ← أن تقدم الشركة الهيئة شهادة التصنيف الائتماني، على ألا تقل درجته عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء بالالتزامات التي ترتبها السندات.
 - **الشرط الثاني** ← أن تفصح الشركة في نشرة الاكتتاب أو الدعوة إليه بحسب الأحوال عن كامل البيانات التي تشتمل عليها شهادة التصنيف الائتماني.
 - **الشرط الثالث** ← أن تقدم الشركة للهيئة شهادة تصنيف جديدة.
 - **الشرط الرابع** ← أن تنشر الشركة كامل بيانات التصنيف.
- مع ذلك يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة الترخيص للشركة بإصدار سندات بقيمة لا تجاوز صافي أصولها، أو إذا كان التصنيف دون المستوى المشار إليه. وفي هذه الحالة يشترط لإصدار السندات توافر الشروط الآتية:

- **الشرط الأول** ← **صدور قرار من الجمعية العامة للمساهمين**: يكون إصدار السندات بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة. ويتضمن قرار الجمعية العامة العائد الذي يغله السند وأساس حسابه دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون.
 - **الشرط الثاني** ← **الوفاء بقيمة رأس المال المصدر بالكامل**: اشترط المشرع لإصدار السندات الاسمية أن تكون الشركة قد استوفت رأس المال المصدر بكامله من المساهمين. وهو أمر منطقي إذ لا يتصور أن تلجأ الشركة إلى الاقتراض من الغير عن طريق إصدار السندات في حين أن جزء من رأس مالها ما يزال لم يتم الوفاء به من قبل مساهميها.
- ومع ذلك واستثناءً يجوز للشركة إصدار سندات قبل أداء رأس المال المصدر بالكامل في الحالات الآتية:
- **الحالة الأولى** ← إذا كانت السندات مضمونة بكامل قيمتها برهن له الأولوية على ممتلكات الشركة.
 - **الحالة الثانية** ← السندات المضمونة من الدولة.
 - **الحالة الثالثة** ← السندات المكتتب فيها بالكامل من البنوك.
 - **الحالة الرابعة** ← الشركات العقارية وشركات الائتمان العقاري.

إنشاء حصص التأسيس

أصحاب حصص التأسيس يحصلون على نصيب ثابت في الأرباح عندما تحقق الشركة أرباحاً ولا يتحملون أي شيء في الخسائر إذا منيت الشركة بخسارة مما جعلهم في مركز أفضل من المساهمين. ولذلك فقد أوجب المشرع توافر شروط معينة لإنشاء حصص التأسيس، فلا يجوز إنشاء حصص تأسيس إلا مقابل التنازل عن التزام منحه الحكومة أو حق من الحقوق المضمونة.

س٧: ما هي طرق تداول الاسهم وشروط التداول ؟

أولاً: طرق تداول الأسهم:

- ١- المقصود بتداول الأسهم الاسمية: السهم الذي يحمل اسم صاحبه، وقد حدد المشرع تداول هذا النوع من الأسهم بطريق القيد في السجل المخصص لذلك.
- ٢- المقصود بتداول الأسهم لحاملها: السهم الذي لا يذكر فيه اسم صاحبه، وإنما يصدر للحامل ويحمل رقماً مسلسلاً، ويعتبر السهم لحامله بمثابة منقول مادي يطبق بشأنه قاعدة الحيابة ي المنقول سند الملكية.
- ٣- تداول السهم للأمر أو للإذن: تنتقل ملكية السهم الذي يصدر لإذن أو لأمر شخص معين بطريق التظهير أي الكتابة على ظهر السهم بما يفيد نقل ملكيته كالأوراق التجارية وذلك دون الرجوع إلى الشركة.

ثانياً: شروط تداول الأسهم:

- ١- لا يجوز تداول أسهم الشركة إلا بعد قيدها بالسجل التجاري، ومع ذلك يجوز تداول الأسهم الممثلة للزيادة في رأس المال الناتجة عن تحويل السندات التي تصدرها الشركة إلى أسهم فور إتمام إجراءات التحويل.
- ٢- يشترط سداد ربع القيمة الاسمية على الأقل لأسهم رأس مال الشركة حتى يمكن تداول أسهمها.
- ٣- يجب تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة داخلها، ويقع باطلاً كل تداول يتم خارجها.
- ٤- يجب أن تقدم أسهم شركات المساهمة وسندات التي تصدر بطريق الاكتتاب العام خلال سنة على الأكثر من تاريخ قفل باب الاكتتاب إلى جميع بورصات الأوراق المالية في مصر لتقيد في جداول أسعارها، ويتم قيد الأسهم وشطبها بقرار من إدارة البورصة. ولا يجوز قيد السهم في أكثر من بورصة، استثناء من ذلك يجوز قيد السهم في بورصتي القاهرة والإسكندرية القائمتين في تاريخ العمل بهذا القانون.
- ٥- يتعين إيداع الأسهم المقيدة في إحدى بورصات الأوراق المالية وجميع الأسهم التي تصدرها أي شركة إذا طرحت أسهماً لها في الكتتاب العام لدى شركة الإيداع والقيود المركزي .
- ٤- يجب أن يكون التعامل في الأسهم المقيدة بالبورصة بواسطة إحدى الشركات المرخص لها بذلك وإلا وقع التعامل باطلاً.
- ٥- يتعين ألا يستهدف تداول الأسهم مجرد التلاعب في الأسعار.

س٨: تكلم عن القيود الواردة علي تداول الاسهم ؟

- القيود القانونية :
 - ١- لا يجوز تداول شهادات الاكتتاب ولا الأسهم بأزيد من القيمة التي صدرت بها مضافاً إليها عند الاقتضاء مقابل نفقات الإصدار وذلك في الفترة السابقة على قيد الشركة في السجل التجاري بالنسبة إلى شهادات الاكتتاب. ويقع باطلاً كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد السابقة.
 - ٢- لا يجوز تداول الأسهم التي تعطي مقابل الحصص العينية والأسهم التي يكتتب فيها مؤسسوا الشركة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين.
- القيود الاتفاقية :
 - ١- يجوز أن يتضمن نظام الشركة بعض القواعد المتعلقة بتنظيم تداول الأسهم بشرط ألا تصل إلى حد حرمان المساهم من حق التنازل عن أسهمه. والتي نصت على أنه لا يجوز للشركة أو نظامها الأساسي وضع قيود على تداول أسهمها متى كانت من شركات الاكتتاب العام أو على الأسهم التي يتم قيدها ببورصات الأوراق المالية .

س ٩ : وضع كيفية تداول السندات ؟

تداول السندات

- السندات صكوك قابلة للتداول، وتختلف طريقة تداولها بحسب الشكل الذي تتخذه فإذا كانت سندات اسمية فيتم تداولها بطريق القيد في سجلات الشركة وقد أجاز المشرع في قانون سوق رأس المال إصدار سندات لحاملها ويتم تداولها عن طريق التسليم.
- لا يخضع تداول السندات للقيود الواردة على تداول الأسهم .

س ١٠ : وضع ضوابط تداول حصص التأسيس ؟

تداول حصص التأسيس

- حصص التأسيس شأنها شأن الأسهم والسندات هي صكوك قابلة للتداول، وتختلف طريقة تداولها باختلاف شكلها، فإذا كانت اسمية يتم تداولها بطريق القيد في سجلات الشركة، وإن كانت لحاملها يتم تداولها بطريق التسليم.
- لم يستلزم قانون الشركات شكلاً معيناً يجب أن تتخذه حصص التأسيس، ومع ذلك واستناداً إلى المادة ١٥٣/١ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات فإنه يتعين أن تصدر حصص التأسيس في شكل صكوك اسمية وليست لحاملها. حيث تنص المادة المذكورة على أنه يتم تداول هذه الحصص (أي حصص التأسيس بطريق القيد في دفاتر الشركة).
- بيد أن :-** يصدر القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠ بشأن الإيداع والقيود المركزي والذي ترتب عليه زوال الكيان المادي لحصص التأسيس لم يعد تداولها يختلف بحسب شكلها اسمية أو لحاملها، بل أصبح تداولها يتم عن طريق القيد الدفتری لدى شركة الإيداع والقيود المركزي بنقل هذا القيد من حساب البائع إلى حساب المشتري (م ١٢ من القانون).
- لا يجوز تداول حصص التأسيس قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة.

س ١١ : اكتب في الجمعية العامة العادية وغير العادية من حيث تكوين كل منهم ونصاب صلاحيات الاجتماعات والتصويت؟

أولاً : - الجمعية العامة العادية

أ- تكوين وحضور الجمعية العامة :

- ١- **حضور المساهمين لاجتماعات الجمعية العامة وطرق إثباتها :** لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأمانة أو النيابة. ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعيات العامة. ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً. وذلك على النحو التالي :
 - ✓ يشترط لصحة النيابة أن يكون الوكيل مساهم، وأن تكون النيابة ثابتة بتوكيل كتابي خاص.
 - ✓ لا يجوز أن ينوب عن أحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماعات الجمعية العامة.
 - ✓ يعد حضور الولي الطبيعي أو الوصي أو ممثل الشخص المعنوي حضوراً للأصول.
 - ✓ يجوز أن يكون التوكيل المذكور في حضور اجتماع واحد أو أكثر من اجتماع للجمعية العامة، ومع ذلك يكون التوكيل الصادر لحضور اجتماع معين صالحاً لحضور الاجتماع الذي يؤجل إليه لعدم اكتمال النصاب.
 - ✓ يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على وضع حد أعلى لعدد الأصوات التي يمثلها المساهم في اجتماع الجمعية العامة سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن الغير
- ٢- **إثبات حضور المساهمين :** يثبت حضور المساهمين اجتماعات الجمعيات العامة في سجل تدرج فيه البيانات الآتية :
 - ✓ الاسم الثلاثي لكل مساهم حضر الجمعية بنفسه، ومحل إقامته، وعدد الأسهم التي يحوزها، وعدد الأصوات التي تخولها له.
 - ✓ الاسم الثلاثي لكل مساهم ممثل بالجمعية بواسطة نائب، ومحل إقامته، وعدد الأسهم التي يحوزها، وعدد الأصوات التي تخولها له.
 - ✓ الاسم الثلاثي لكل نائب حضر عن غيره، ومحل إقامته، وعدد الأسهم التي يمثلها وعدد الأصوات التي تخولها له هذه الأسهم.
- ٣- **تمثيل مجلس الإدارة في اجتماعات الجمعية العامة :** وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة، وذلك إذا توافر للاجتماعات الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون. فإذا كان نصاب اجتماع المساهمين قانونياً، ولم يتوافر نصاب مجلس الإدارة في الاجتماع، جاز للجمعية في هذه الحالة النظر في توقيع غرامة مالية على أعضاء مجلس الإدارة الذين لم يحضروا بدون عذر مقبول، فإذا تكرر غيابهم جاز للجمعية العامة أن تنظر في عزلهم.
- ٤- **رئاسة اجتماعات الجمعية العامة :** يتولى رئاسة الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة. واستثناء من ذلك، إذا تمت الدعوة إلى الاجتماع بناء على طلب شخص أو جهة غير رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة أو الإدارة العامة للشركات، رأس الاجتماع الشخص أو ممثل الجهة التي دعت إلى الاجتماع، وفي حالة عدم وجود نص تنتخب الجمعية العامة من الحاضرين رئيساً للاجتماع.
- ٥- **تعيين أمين السر وجامعي الأصوات وبحث اكتمال نصاب الحضور :** يعين رئيس الجمعية في بداية الاجتماع أمين سر الجمعية وجامعي أصوات، على أن تقرر الجمعية العامة تعيينهم، ويجوز أن يتم تعيينهم من غير المساهمين إذا لم يشترط النظام خلاف ذلك.

س.ف: اكتب في نصاب صدة اجتماعات الجمعية العادية والتصويت علي قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية ؟

ب- نصاب صدة انعقاد الجمعية العامة العادية:

لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول، وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

ج- التصويت على قرارات الجمعية العامة :

يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها النظام، ويجب أن يكون التصويت بطريقة الاقتراع السري إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم.

ثانياً : الجمعية العامة الغير عادية:

١. دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد :

تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة ، وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون ١٠% من رأس المال على الأقل الأسباب حدية وبشرط أن يودع الطالبون أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ، ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انقضاء الجمعية ، وإذا لم يقيم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب كان للطالبين أن يتقدموا إلى الجهة الإدارية المختصة التي تتولى توجيه الدعوة (م/٧٠) من قانون الشركات ، م ٢٦ من اللائحة التنفيذية للقانون).

تضيف المادة ٦٩ من قانون الشركات أنه إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها .

٢. نصاب صدة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية :

لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ، ويعتبر (م/٧٠) ب من قانون الشركات ، م/٢٢٩ من اللائحة التنفيذية للقانون) . الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأول

وتخضع إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية ومواعيدها وطرق نشر الدعوة والإعلان عن الدعوة لذات الأحكام التي نظمها اللائحة التنفيذية والتي سبق تناولها .

٣. نصاب صدة التصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية :

أسند المشرع للجمعية العامة غير العادية اختصاصات هامة ، وأناط بها اتخاذ قرارات تؤثر في مستقبل الشركة والمساهمين ولذلك فقد حدد نصاب للتصويت على القرارات يختلف باختلاف أهمية القرارات . فطبقاً للمادة ٧٠ من قانون الشركات والمادة ٢٢٩/٢ من اللائحة التنفيذية للقانون تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد ، أو لا تغيير الغرض الأصلي أو إدماجها . فيشترط لصحة القرار في هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

س ١٢ : وضع اختصاصات الجمعية العامة العادية والغير العادية ؟

أولاً :- اختصاصات الجمعية العامة العادية :

تضمنت المادة ٦٣ من قانون الشركات تحديد اختصاصات الجمعية العامة العادية حيث نصت على أنه :

" مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي :

- أ- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم .
 - ب- مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر في إخلائه من المسؤولية .
 - ج- المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر
 - د- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة
 - هـ- الموافقة على توزيع الأرباح .
 - و- كل ما يرى مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية المختصة أو المساهمين الذين يملكون (٥%) من رأس المال عرضه على الجمعية العامة .
- كما تختص بكل ما ينص عليه القانون ونظام الشركة .

تضمنت المادة ٦١/١ من قانون الشركات و المادة ٢١٦ من اللائحة التنفيذية للقانون على الجمعية العامة العادية مرة على الأقل كل سنة وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية ،

تنظر الجمعية في اجتماعها السنوي - على الأخص المسائل الآتية :

١. تقرير مراقب الحسابات .
 ٢. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة .
 ٣. المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر .
 ٤. الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين وأصحاب الحصص والعاملين ..
 ٥. تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة
 ٦. تعيين مراقب الحسابات وتعيين السنة المالية التي يندب لها وتحديد أتعابه .
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة إذا اقتضى الأمر ذلك .
- تضيف المادة ٢١٧ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات اختصاصات أخرى للجمعية العامة العادية حيث تختص بالنظر في المسائل الآتية - سواء في اجتماعها السنوي أو أي اجتماع آخر تعقده خلال السنة المالية :

أ- المسائل المالية :

١. وقف تجنيد الاحتياطي القانوني إذا بلغ ما يساوي نصف رأس المال المصدر .
٢. تكوين احتياطيات أخرى غير الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي .
٣. استخدام الاحتياطي النظامي فيما يعود بالنفع على الشركة أو على المساهمين إذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصاً لأغراض معينة منصوص عليها في نظام الشركة ..
٤. التصرف في الاحتياطيات والمخصصات في غير الأبواب المخصصة لها ...
٥. الموافقة على توزيع نسبة من الأرباح الصافية التي تحققها الشركة نتيجة بيع أصل من الأصول الثابتة أو التعويض عنه بشرط ألا يترتب على ذلك عدم تمكين الشركة من إعادة أصولها إلى ما كانت عليه .
٦. الموافقة على إصدار سندات ، وعلى الضمانات التي تتقرر لحملتها .
٧. النظر في قرارات وتوصيات جماعة حملة السندات ..
٨. الترخيص للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة ..
٩. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع متى تجاوزت قيمته ألف جنيه .

ب- المسائل المتعلقة بمجلس إدارة الشركة ما بين جدا

١. عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه ، ولو لم يكن ذلك وارد في جدول الأعمال ورفع دعوى المسؤولية عليهم طبقاً للمادة ١٦٠ من القانون .
٢. عزل أعضاء مجلس الإدارة الذين تكرر عدم حضورهم الجمعية العامة وانتخاب غيرهم.
٣. توقيع غرامة مالية على أعضاء مجلس الإدارة الذين لم يحضروا الاجتماع بغير عذر مقبول.
٤. الترخيص لعضو مجلس الإدارة المنتدب لشغل وظيفة العضو المنتدب في شركة أخرى.
٥. الترخيص لعضو مجلس الإدارة بأن يقوم بعمل فني أو إداري في شركة مساهمة أخرى بصفة دائمة
٦. الترخيص لعضو مجلس الإدارة بالتجار لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط التي تزاو لها الشركة
٧. التصدي لأي عمل من أعمال الإدارة إذا عجز عضو مجلس الإدارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمال النصاب .
٨. المصادقة على أي عمل يصدر عن مجلس الإدارة .
٩. إصدار توصيات بشأن الأعمال التي تدخل في اختصاص مجلس الإدارة .

ج- المسائل المتعلقة بمراقب الحسابات :

١. النظر في تغيير مراقب الحسابات أثناء السنة المالية التي انتدب لها بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٠٣ من القانون .
٢. النظر في عزل مراقبي الحسابات وإقامة دعوى المسؤولية عليهم طبقاً للمادة ١٠٦ من القانون ..
٣. النظر في تقرير مراقب الحسابات في حالة عدم تمكنه من أداء مهمته ..

د- المسائل المتعلقة بتصفية الشركة :

١. تعيين المصفين وتحديد أتعابهم وعزلهم .
٢. مد المدة المقررة للتصفية بعد الإطلاع على تقرير المصفي .
٣. النظر في الحساب المؤقت الذي يقدمه المصفي كل ستة أشهر
٤. التصديق على الحساب الختامي لأعمال التصفية .
٥. تعيين المكان الذي تحفظ فيه دفاتر الشركة ووثائقها بعد شطبها من السجل التجاري.

ثانياً :- اختصاصات الجمعية العامة غير العادية :**بداعي ما يلي :**

- أ- لا يجوز زيادة التزامات المساهمين ويقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التي يستمد بها بصفته شريكاً.
- ب- يجوز إضافة أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة الأصلي ولا يجوز تغيير الغرض الأصلي.
- ج- أن للجمعية العامة غير العادية النظر في إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها.

وختص الجمعية العامة غير العادية بما يأتي:

- ١- زيادة رأس المال أو المصدر أو المرخص به. ولا يجوز زيادة رأس المال المصدر قبل سداه بالكامل إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية. ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلاً خلال السنوات الثلاث التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة أو خلال مدة سداد رأس المال المصدر قبل زيادته.
- ٢- الموافقة على زيادة رأس المال بأسهم ممتازة، بشرط أن يرخص بذلك النظام ابتداءً، فيجب أن يتضمن - نظام الشركة- عند التأسيس شروط وقواعد الأسهم الممتازة.
- ٣- تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بأنواع الأسهم. ولا يجوز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بنوع من الأسهم إلا بقرار من الجمعية العامة العادية وبموافقة ثلثي حاملي نوع الأسهم الذي يتعلق به التعديل.

س ١٣ : اكتب في أحكام تكوين مجلس إدارة شركة المساهمة ؟

مجلس الإدارة

أولاً : تكوين مجلس الإدارة :

١- السلطة المختصة باختيار مجلس الإدارة :

تختص الجمعية العامة باختيار أعضاء مجلس الإدارة، وذلك باستثناء أول مجلس إدارة إذا يتم تعيينه عن طريق المؤسسين.

٢- عدد أعضاء مجلس الإدارة :

اشترط المشرع ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ثلاثة. ولم يحدد المشرع حداً أقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة وترك تقدير ذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة.

٣- مدة العضوية بمجلس الإدارة :

مدة عضوية مجلس إدارة شركة المساهمة ثلاث سنوات، باستثناء أول مجلس إدارة حيث يتم تعيينه لمدة أقصاها خمس سنوات. والحكمة التي توخاها المشرع من إطالة مدة عضوية مجلس الإدارة الأول هو أن الشركة تكون في طور التأسيس الأمر الذي يتطلب وقتاً لاستقرار الأوضاع وإنهاء إجراءات التأسيس.

٤- أعضاء مجلس الإدارة الاحتياطيون :

يجوز أن يتضمن نظام الشركة أوضاع تعيين أعضاء احتياطيين بمجلس الإدارة، يحلون محل الأعضاء الأصليين في أحوال الغياب أو قيام المانع الذي تحدده اللائحة التنفيذية، والحكمة التي توخاها المشرع من هذا النظام هو مواجهة مشكلة تخلف أو غياب بعض أعضاء مجلس الإدارة بما يؤثر على سير العمل بالمجلس.

٥- عضوية الشخص الاعتباري في مجلس الإدارة :

أجازت اللائحة التنفيذية لقانون الشركات للشخص الاعتباري أن يكون عضواً بمجلس الإدارة، بشرط أن يحدد فور تعيينه ممثلاً له في مجلس الإدارة من الأشخاص الطبيعيين .
في حالة عزل ممثل الشخص الاعتباري وتعيين ممثل جديد، فإن مدة تمثيل الممثل الجديد تكون مكتملة لمدة الممثل السابق .

أخيراً فقد حددت اللائحة التنفيذية لقانون الشركات مسؤولية ممثل الشخص الاعتباري عن الأعمال الصادرة منه أمام الشخص الاعتباري.

س ١٤ : وضع الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس إدارة شركات المساهمة ؟

الشرط الأول :- النزاهة وحسن السمعة :

لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة أية شركة مساهمة ، من حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد ١٦٢ ١٦٣ ١٦٤ من هذا القانون والعقوبات المنصوص عليها في تلك المواد عقوبات مقررة لكل من يقتترف الجرائم:

- كل من أثبت عمداً في نشرات إصدار الأسهم أو السندات بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا القانون .
- كل مؤسس ضمن عقد شركة ذات مسئولية محدودة إقرارات كاذبة متعلقة بتوزيع حصص رأس المال بين الشركاء أو بوفاء كل قيمتها مع علمه بذلك .
- كل من يقوم من الشركاء بطريقة التدليس حصصاً عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية .
- كل مؤسس أو مدير وجه الدعوة إلى الجمهور للاكتتاب في أوراق مالية أياً كان نوعها الحساب شركة ذات مسئولية محدودة ، وكل من عرض هذه الأوراق للاكتتاب لحساب الشركة .
- كل عضو مجلس إدارة وزع أرباحاً أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة وكل مراقب صادق على هذا التوزيع.

- كل مراقب وكل في يعمل في مكتبه تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمداً وقائع جوهرية أو أخفى عمداً هذه الوقائع في التقرير الذي يقدمه للجمعية العامة وفقاً لأحكام هذا القانون .
- كل موظف أفشى سراً اتصل به بحكم عمله أو أثبت عمداً في تقاريره وقائع غير صحيحة أو أغفل عمداً في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتيجته .
- كل من زور في سجلات الشركة أو أثبت فيها عمداً وقائع غير صحيحة أو أعد أو عرض تقارير على الجمعية العامة بيانات كاذبة أو غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية .
- كل من يتصرف في حصص التأسيس أو الأسهم على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون.
- كل من يعين عضواً بمجلس شركة مساهمة أو عضواً منتدباً لإدارتها أو يظل متمتعاً بعضويتها أو يعين مراقباً فيها على خلاف أحكام الحظر المقرر في هذا القانون ، وكل عضو منتدب للإدارة في شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات

- كل من يخالف أي نص من النصوص الأمرة في هذا القانون.
- كل من أحجم عمداً عن تمكين المراقبين أو موظفي الجهة الإدارية المختصة الذين ينديون للإطلاع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق الإطلاع عليها وفقاً لأحكام القانون .

- كل من تسبب عن عمد من أعضاء مجلس الإدارة في تعطيل دعوة الجمعية العامة .
- وقد اعتبر المشرع أن عدم توقيع أي عقوبة من العقوبات سالفة الذكر على الشخص دليلاً على نزاهته

وحسن سمعته

الشرط الثاني :- تقديم إقرار كتابي بقبول التعيين بعضوية مجلس الإدارة :

- لا يجوز تعيين أي شخص عضواً بمجلس إدارة شركة المساهمة إلا بعد أن يقرر كتابة لقبول التعيين ، ويتضمن الإقرار سنه وجنسيته وأسماء الشركات التي راول فيها أي عمل من قل خلال السنوات الثلاث السابقة على التعيين ، مع بيان نوع هذا العمل (م/٩١/١ من قانون الشركات) .
- والحكمة التي توخاها المشرع من ذلك هي أنه لا يمكن لأي شخص أن يلتزم بواجبات العضوية في مجلس الإدارة دون إرادته وموافقته على التعيين وعلى القيام بتلك الواجبات والالتزامات .

الشرط الثالث :- موافقة الوزير المختص على تعيين أعضاء مجلس إدارات الشركات التي تتولي إدارة أو استغلال مرفق عام :

- تشرط المادة ٩٠/٢ من قانون الشركات عند تعيين شخص في عضوية مجلس إدارة شركة تقوم على إدارة أو استغلال مرفق عام موافقة الوزير المشرف على ذلك المرفق أو الوزير المشرف على الهيئة مانحة الامتياز باستغلال أو إدارة المرفق .
- والحكمة من ذلك هي إخضاع هذه الشركات لنوع من رقابة الدولة نظراً للدور الهام الذي تقوم به المرافق العامة .
- وقد أوجب المشرع على هذه الشركات أن تبلغ الوزير المختص بقرار تعيين عضو مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار بكتاب موصى عليه ، ويعتبر مرور ثلاثين يوماً من تاريخ وصول التبليغ دون إبداء الاعتراض على التعيين بمثابة موافقة ضمنية عليه .

الشرط الرابع - عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر

من شركتين من شركات المساهمة:

- لا يجوز لعضو مجلس إدارة بنك من البنوك التي تزاوّل نشاطها في مصر أن يجمع إلى ضويته مجلس إدارة بنك آخر - أو شركة من شركات الائتمان التي يكون لها نشاط في صر - وكذلك القيام بأي عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة في أيهما .

الشرط الخامس - عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة

وبين أعمال الوظائف العامة ما في حكمها :

- لا يجوز لأي شخص الجمع بين أي عمل في الحكومة أو القطاع العام أو أية هيئة و بين عضوية مجلس الإدارة في إحدى الشركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها أو إذا كان ممثلاً لهذه الجهات، الاشتغال ولو بصفة عرضية بأي عمل أو الاستشارة فيها سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر، الا اذا كان ممثلاً لهذه الجهات.
- استثناء من حكم الفقرة السابقة ومن الاحكام الأخرى المانعة في القوانين الخاصة يجوز للشخص بالاشتراك في تأسيس إحدى شركات المساهمة أو ان يرخص لله أو بأعمال الاستشارة فيها وذلك بإذن خاص من الوزير المختص التابع له الشخص ، كما يجوز له مباشرة الأعمال الأخرى المشار إليها في الفقرة السابقة بشرط الا يترتب على ذلك توليه رئاسة مجلس الإدارة أو القيام بأعمال العضو المنتدب وذلك بإذن خاص من رئيس مجلس الوزراء.
- في جميع الأحوال لا يصدر الإذن إلا بعد بحث الأمر والتأكد من عدم ارتباط وظيفة الشخص بعمل الشركة أو التأثير وبشرط ألا يتعارض الترخيص مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

- ولا يجوز - بغير إذن خاص من رئيس مجلس الوزراء - للوزير أو لأي من العاملين شاغلي وظائف الإدارة العليا ، قبل انقضاء ثلاث سنوات من تركه الوزارة أو الوظيفة أن يعمل مديراً أو عضو مجلس إدارة أو أن يشغل بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري في شركة من شركات المساهمة التي تكفل لها الحكومة مزايا خاصة عن طريق الإعانات أو الضمان ، أو التي ترتبط مع الحكومة أو وحدات الحكم المحلي بعقد من عقود الاحتكار ، أو عقد من عقود الأشغال العامة أو بعقد التزام مرفق عام أو بعقد استغلال مصدر من مصادر الثروة الطبيعية.
- الحكمة التي توخاها المشرع من ذلك هي الحيلولة دون أن يقوم أحد الوزراء أو شاغلي الوظائف الإدارية العليا بمحاباة تلك الشركات ومنحها مزايا أو عقود أثناء توليه الوزارة أو الوظيفة نظير مكافأة الشركة له بعد ترك الوزارة أو الوظيفة وتعيينه بمجلس إدارتها .
- الجدير بالذكر** أن هذا الحظر والاستثناءات الواردة عليه يقتصر فقط على الشركات المساهمة التي تكفل لها الحكومة مزايا خاصة عن طريق الإعانات أو الضمانات أو التي ترتبط مع الحكومة أو وحدات الحكم المحلي بعقد من عقود الاحتكار أو الأشغال العامة أو الالتزام بمرفق عام ، وبالتالي لا تخضع باقي الشركات لهذا الحظر ويجوز للوزير أو شاغلي الوظائف الإدارية العليا أن يشغلوا منصب مدير أو عضو مجلس إدارة أو القيام بأي أعمال فنية أو إدارية أو استشارية قبل انقضاء ثلاث سنوات على ترك الوزارة أو الوظيفة .
- وقد نصت المادة ١٧٨/٢ من قانون الشركات على بطلان تعيين الوزير أو شاغلي الوظيفة الإدارية العليا في عضوية مجلس إدارة الشركات المساهمة التي تمنحها الحكومة مزايا أو ترتبط معها بالعقود المذكورة قبل انقضاء ثلاث سنوات وذلك مالم يصدر إذن خاص من رئيس مجلس الوزراء ومن يخالف ذلك وجب عليه أن يؤدي المكافآت والمرتببات التي قبضها من الشركة لخزانة الدولة .
- وفضلاً عما تقدم لا يجوز لعضو مجلس الشعب أو مجلس الشورى أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها ، أو كان مالكا لعشرة في عر المائة على الأقل من أسهم رأس مال الشركة ، أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها . قبل انتخابه .
- ويكون باطلاً كل عمل يخالف حكم هذه المادة ، ويلزم المخالف بأن يؤدي ما يكون قد أع قبضه من الشركة لخزانة الدولة .
- وأخيراً لا يجوز للعضو بأحد المجالس الشعبية المحلية بصفته الشخصية أو بوصفه نائباً ام عن الغير أن يعمل مديراً أو عضو مجلس إدارة أو أن يشغل ولو بصفة عرضية بأي عمل أو من استشارة في شركة من شركات المساهمة التي تستغل أحد المرافق العامة الكائنة في دائرة اختصاص المجلس الذي يكون عضواً فيه ، أو التي ترتبط مع المجلس الشعبي أو المحلي بعد من عقود الاحتكار ، أو عقد من عقود الأشغال العامة .
- الجدير بالذكر** أن هذا الحظر لم يرد عليه أي استثناءات ، ولكنه يقتصر على الشركات المساهمة التي تستغل أحد المرافق العامة الكائنة في دائرة اختصاص المجلس الذي يكون عضواً فيه أو التي ترتبط مع المجلس الشعبي أو المحلي بعقد احتكار أو عقد أشغال عامة .
- وعلى ذلك يمكن للشخص أن يكون عضواً بالمجالس الشعبية وعضو بمجلس إدارة شركة مساهمة لا تستغل أحد المرافق العامة بدائرة اختصاص المجلس ولا ترتبط مع المجلس لشعبى أو المحلي بعقد احتكار أو عقد أشغال عامة.
- يكون باطلاً كل عمل يخالف حكم هذه المادة ، ويلزم المخالف بأن يؤدي ما يكون فضه من الشركة لخزانة الدولة .